26/11/2025 **PLENÁRIO**

EMB.DECL. NO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 81 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. GILMAR MENDES**
EMBTE.(S)	: CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - CRUB
EMBTE.(S)	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - ABRUC
ADV.(A/S)	: WALTER DANTAS BAIA
EMBDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES - ANUP
ADV.(A/S)	: FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM
ADV.(A/S)	: GUILHERME SILVEIRA COELHO
ADV.(A/S)	: ANTONELLA MARQUES CONSENTINO
ADV.(A/S)	: GUILHERME VALDETARO MATHIAS
ADV.(A/S)	: ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR
ADV.(A/S)	: ELIAS CANDIDO DA NOBREGA NETO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE FACULDADES - ABRAFI
ADV.(A/S)	: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA PARAÍBA - SIESPB
ADV.(A/S)	: PAULO DE ASSIS FERREIRA DA LUZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ESCOLAS DE IDIOMAS, ENSINO LIVRE, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO DO CEARÁ - SINEPE-CE
ADV.(A/S)	: GERMANA VASCONCELOS DE ALCANTARA
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SIESPE
ADV.(A/S)	: LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA - SEMESB/ABAMES
ADV.(A/S)	: GEORGE VIEIRA DANTAS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E5A-C442-13A2-E0A9 e senha E341-52D3-DE65-F796

AM. CURIAE.	: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ - SINEPE-PA
ADV.(A/S)	: CARIMI HABER CEZARINO CANUTO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENTROS UNIVERSITÁRIOS - ANACEU
ADV.(A/S)	: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS ESCOLAS PARTICULARES - FIEP (FENEP)
ADV.(A/S)	: DIEGO FELIPE MUNOZ DONOSO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DOS MANTENEDORES INDEPENDENTES EDUCADORES DO ENSINO SUPERIOR - AMIES
ADV.(A/S)	: PIETRO CARDIA LORENZONI
AM. CURIAE.	: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM
ADV.(A/S)	: TURÍBIO TEIXEIRA PIRES DE CAMPOS
AM. CURIAE.	: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA
ADV.(A/S)	: KARINA BOZOLA GROU E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: HUGO SOUTO KALIL
PROC.(A/S)(ES)	: GABRIELLE TATITH PEREIRA
PROC.(A/S)(ES)	: FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 3º DA LEI 12.871/2013 (LEI DO MAIS MÉDICOS). NECESSIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA ABERTURA DE NOVOS CURSOS DE MEDICINA. OPOSIÇÃO PELO *AMICUS CURIAE* E POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÕES DE DESCUMPRIMENTO

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E5A-C442-13A2-E0A9 e senha E341-52D3-DE65-F796

DO ACÓRDÃO PELO MEC. INTEGRAÇÃO DO JULGADO

1. O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido da ilegitimidade processual do *amicus curiae* para a oposição de embargos de declaração no âmbito das ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.

2. São igualmente inadmissíveis os embargos de declaração opostos por terceiro não admitido nos autos que se utiliza do expediente recursal para suscitar interesse subjetivo, notadamente as condições de aplicabilidade do acórdão proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade a processo judicial específico.

3. Inexistência de omissão acerca da legalidade e da constitucionalidade da Portaria MEC/SERES n. 531/2023, por se tratar de matéria que extrapola o objeto das ações de controle concentrado de constitucionalidade apreciadas por meio do acórdão embargado. Integração do julgado, porém, quanto às alegações de que o Ministério da Educação (MEC) estaria descumprindo, por meio da Portaria MEC/SERES n. 531/2023, as determinações oriundas da medida cautelar concedida e do acórdão embargado.

4. O Plenário estabeleceu, nos termos do acórdão embargado, que a oferta de novas vagas em cursos de medicina pressupõe a aferição, pelo Ministério da Educação, de relevância e necessidade social da pretensão, na forma da Lei 12.871/2013. Igualmente se decidiu, quanto aos processos que ultrapassaram a fase inicial de análise documental (Decreto 9.235/2017, arts. 19, § 1º, e 42), que a pretensão de criação ou ampliação de vagas em cursos de medicina que se enquadrar nesta hipótese deve ter seu prosseguimento administrativo assegurado. Não se decidiu, porém, que a pretensão da instituição de ensino nessa situação à obtenção das novas vagas deverá ser necessariamente acolhida pelo MEC – muito

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E5A-C442-13A2-E0A9 e senha E341-52D3-DE65-F796

menos que tal pretensão deva ser acolhida à revelia do MEC, ou que o Poder Judiciário pode, de alguma forma, se substituir ao juízo administrativo na apreciação do mérito dos pedidos de aberturas de novas vagas em cursos de medicina.

5. A Portaria SERES/MEC n. 531/2023 visa propiciar à Administração novo padrão decisório para dar efetividade aos comandos provenientes das decisões proferidas nestes autos. Por seu intermédio, restou estabelecido procedimento administrativo voltado a propiciar o exame, em cada caso concreto, do preenchimento dos requisitos contidos nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013, assegurados mecanismos de observância ao contraditório e à razoável duração do processo. Descabe ao Judiciário, no ponto, promover a sindicância dos pormenores das escolhas administrativas realizadas pela administração pública no cumprimento de suas funções, sob pena de flagrante incursão no mérito administrativo.

6. Para fins de estruturação das políticas relacionadas às ações do Sistema Único de Saúde (SUS) – como é o caso da instalação de cursos de medicina –, deve ser considerado, idealmente, o critério das regiões de saúde. Ao contrário do que argumentam parte das embargantes, não procede que o MEC tenha deixado de considerar o critério da região de saúde no momento de aferição do interesse social na abertura/expansão de vagas pretendidas pelas instituições enquadradas no item (ii) da parte final da deliberação embargada. A utilização da concentração, no âmbito do município, de médico por habitante inferior à média dos países da OCDE como critério auxiliar para fins de aferição de relevância e necessidade social na oferta de novas vagas em cursos de medicina não configura comportamento *a priori* inadequado por parte do MEC, nem importa em descumprimento do acórdão embargado.

7. Insurgências acerca da condução, pelo MEC, de um dado processo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E5A-C442-13A2-E0A9 e senha E341-52D3-DE65-F796

administrativo, ou quanto aos critérios aplicados na apreciação da situação particular de uma determinada instituição de ensino, dão ensejo a possíveis questões a serem solucionadas no âmbito de eventual pretensão individual e subjetiva, perante o órgão jurisdicional competente. Pretensões de tal natureza desbordam do escopo cognitivo das ações de controle concentrado de constitucionalidade apreciadas por meio do acórdão embargado, que versam, em âmbito estritamente objetivo, sobre parâmetros constitucionalmente adequados de aplicação da sistemática do chamamento público (Lei 12.871/2013, art. 3º) no contexto das práticas administrativas de criação, ampliação e controle de funcionamento de cursos de medicina no país.

8. Da mesma forma, também a União possui instrumentos processuais para, se o caso, opor-se a eventual inobservância, pelos demais órgãos jurisdicionais, dos comandos oriundos do presente julgamento na apreciação de demandas judiciais que versam sobre a situação particular de uma dada instituição de ensino – como, aliás, já tem ocorrido (*v. g.* **Rcl 66.439/DF**, Segunda Turma)

9. Embargos de declaração opostos pelas entidades admitidas na qualidade de *amicus curiae* e por terceiro não admitido nos autos não conhecidos. Embargos de declaração opostos pelas autoras das ações de controle concentrado de constitucionalidade conhecidos e parcialmente providos para integração do julgado, sem atribuição de quaisquer efeitos modificativos.

ACÓRDÃO:

(MC-Ref-ED) O Tribunal, por unanimidade: 1. Não conheceu dos embargos de declaração opostos pelas entidades admitidas na qualidade de amicus curiae (eDOC 566); e 2. Não conheceu dos embargos de declaração opostos pela Associação Prudentina de Educação e Cultura

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E5A-C442-13A2-E0A9 e senha E341-52D3-DE65-F796

(APEC) (eDOC 572), por se tratar de terceiro que nem sequer foi admitido nestes autos. Nada obstante, após o trânsito em julgado da presente deliberação, determinou a expedição de ofício à Relatora do REsp 2.043.918/SP, para que retome a sua tramitação e, mediante juízo de retratação, promova a apreciação do referido feito considerando, necessariamente, os termos do que restar decidido nestes autos e as diretrizes oriundas do julgamento da presente ação declaratória. Por fim, por maioria, conheceu dos embargos de declaração opostos pelas autoras desta ação declaratória de constitucionalidade e da ADI 7.187/DF (eDOCs 564 e 574) e deu-lhes parcial provimento, tão somente para acrescer a fundamentação constante do voto, sem quaisquer efeitos modificativos. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, vencidos parcialmente o Ministro André Mendonça, que negava seguimento aos embargos de declaração opostos pelas autoras, e o Ministro Dias Toffoli, que rejeitava os embargos de declaração opostos pelas autoras.

Publique-se.

Brasília, 26 de novembro de 2025.

Ministro GILMAR MENDES

Relator

Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 2E5A-C442-13A2-E0A9 e senha E341-52D3-DE65-F796

EMB.DECL. NO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 81 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. GILMAR MENDES**
EMBTE.(S)	: CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - CRUB
EMBTE.(S)	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - ABRUC
ADV.(A/S)	: WALTER DANTAS BAIA
EMBDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES - ANUP
ADV.(A/S)	: FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM
ADV.(A/S)	: GUILHERME SILVEIRA COELHO
ADV.(A/S)	: ANTONELLA MARQUES CONSENTINO
ADV.(A/S)	: GUILHERME VALDETARO MATHIAS
ADV.(A/S)	: ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR
ADV.(A/S)	: ELIAS CANDIDO DA NOBREGA NETO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE FACULDADES - ABRAFI
ADV.(A/S)	: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA PARAÍBA - SIESPB
ADV.(A/S)	: PAULO DE ASSIS FERREIRA DA LUZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ESCOLAS DE IDIOMAS, ENSINO LIVRE, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO DO CEARÁ - SINEPE-CE
ADV.(A/S)	: GERMANA VASCONCELOS DE ALCANTARA
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SIESPE
ADV.(A/S)	: LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA - SEMESB/ABAMES
ADV.(A/S)	: GEORGE VIEIRA DANTAS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0903-C8CA-B239-F76C e senha B385-BB00-68A8-CE91

AM. CURIAE.	: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ - SINEPE-PA
ADV.(A/S)	: CARIMI HABER CEZARINO CANUTO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENTROS UNIVERSITÁRIOS - ANACEU
ADV.(A/S)	: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS ESCOLAS PARTICULARES - FIEP (FENEP)
ADV.(A/S)	: DIEGO FELIPE MUNOZ DONOSO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DOS MANTENEDORES INDEPENDENTES EDUCADORES DO ENSINO SUPERIOR - AMIES
ADV.(A/S)	: PIETRO CARDIA LORENZONI
AM. CURIAE.	: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM
ADV.(A/S)	: TURÍBIO TEIXEIRA PIRES DE CAMPOS
AM. CURIAE.	: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA
ADV.(A/S)	: KARINA BOZOLA GROU E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: HUGO SOUTO KALIL
PROC.(A/S)(ES)	: GABRIELLE TATITH PEREIRA
PROC.(A/S)(ES)	: FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos contra a deliberação desta Suprema Corte que referendou a medida cautelar concedida nestes autos e, avançando na apreciação do mérito da demanda, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na **ADC 81/DF** e na **ADI 7.187/DF**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0903-C8CA-B239-F76C e senha B385-BB00-68A8-CE91

para:

> "assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que:
>
> (i) a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013; e
>
> (ii) fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável" (eDOC 561, p. 5).

Adicionalmente, quanto aos processos judiciais e administrativos que versam sobre o tema tratado nos autos (constitucionalidade da sistemática do chamamento público – Lei 12.871/2013, art 3º), igualmente se estabeleceu:

No que concerne aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema objeto destas ações, determinou-se que:

> (i) sejam mantidos os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004;
>
> (ii) tenham seguimento os processos administrativos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0903-C8CA-B239-F76C e senha B385-BB00-68A8-CE91

> pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso, devendo as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e
>
> (iii) sejam extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999 (eDOC 561, p. 5-6).

Em seus embargos de declaração (eDOC 574), a autora da presente ação declaratória de constitucionalidade sustenta que o acórdão teria restado omisso acerca de pontos relevantes à resolução da controvérsia e requer a integração do acórdão com o fornecimento de "*esclarecimentos*", em especial no tocante à aplicação dos efeitos do julgamento "*às centenas de processos judiciais e administrativos vinculados a esta ação*" (eDOC 574, p. 2).

Sustenta, em síntese, a necessidade de que esta Corte reconheça a legalidade e a constitucionalidade do "*padrão decisório*" estabelecido pelo MEC para apreciar as pretensões de abertura de novas vagas em cursos de medicina, em especial"*a Portaria 531/2023/MEC e a Nota 22/2024/CGLRS/GAB/SERES/SERES-MEC (ambas, em conjunto, denominadas "Padrão Decisório"* [...]*), que deverão ser estritamente observadas pelos órgãos reguladores e pelo Poder Judiciário, ou seja, pelos magistrados relatores das ações judiciais que tenham por objeto a abertura ou aumento de vagas de cursos de medicina*" (eDOC 574, p. 6). Aduz, no particular, que "*os atos*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0903-C8CA-B239-F76C e senha B385-BB00-68A8-CE91

regulamentares do MEC nada mais fazem do que delimitar, precisa e isonomicamente, os critérios que embasam a análise da necessidade social" (eDOC 574, p. 13).

Defende a necessidade de que se esclareça que o acórdão embargado "*não deu um cheque em branco aos agentes que ingressaram com ações judiciais, nem tampouco aos Juízes que conduzem as diversas demandas que ensejaram a propositura desta ADC*" e que "*esse e. Supremo Tribunal Federal não buscou substituir o Poder Executivo*", mas, pelo contrário, "*confirmou e reafirmou a atribuição do MEC, a quem compete fazer essas análises"* (eDOC 574, p. 6).

Nesse contexto, a autora da presente ação declaratória requer o conhecimento e o provimento dos embargos para que o acórdão passe a assentar que "*a Portaria 531/2023/MEC e a Nota 22/2024/CGLRS/GAB/SERES/SERES-MEC* ***devem*** *ser observadas em* ***todos*** *os processos administrativos instaurados por força de decisão judicial no que se refere aos novos cursos de medicina e aumentos de vagas, não cabendo ao Poder Judiciário afastar a análise dos requisitos técnicos para determinar a abertura de curso de medicina nem determinar o número de vagas que serão ofertadas pela instituição de ensino nem, muito menos, rever aquilo que foi decidido pelo Ministério da Educação, com base na sua avaliação técnica e social"* (eDOC 574, p. 13).

Por fim, requer, ainda, a integração do acórdão para esclarecer que as instituições porventura abertas já instalados por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004 (Item 1 das determinações do acórdão embargado quanto aos processos judiciais e administrativos pendentes), devem, abertas as novas vagas, se sujeitar às "*mesmíssimas obrigações das instituições de ensino vencedoras de chamamentos públicos, nos termos das regulamentações expedidas pelo MEC"* (eDOC 576, p. 17).

Já a autora da **ADI 7.187/DF,** em seus embargos de declaração (**ADI 7.187/DF**, eDOC 98; **ADC 81/DF**, eDOC 564), sustenta, em sentido diametralmente oposto, a existência de inconsistências nos padrões

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0903-C8CA-B239-F76C e senha B385-BB00-68A8-CE91

decisórios do MEC acerca dos processos administrativos relativos à temática discutida nestes autos.

Por essa razão, requer a integração do acórdão para sanar as omissões em que teria incorrido o acórdão embargado e, notadamente, para que "*conste explicitamente do Acórdão que os padrões decisórios do Ministério da Educação devem observar: [1] a garantia da oportunidade de comprovação da existência de interesse social para autorização de curso ou aumento de vagas no bojo dos processos administrativos de autorização e aumento de vagas de cursos de graduação em medicina; [2] cada caso tem de ser analisado segundo suas características particulares; [3] qualquer padrão decisório precisa considerar o que foi delimitado pelo E. Supremo Tribunal Federal; [4] e que os requerimentos administrativos de autorização e aumento de vagas não podem ser extintos sumariamente simplesmente porque as cidades apontadas como sede de tais cursos não coincidem com aquelas eleitas pelo edital de chamamento público ora em curso*" (**ADI 7.187/DF**, eDOC 98, p. 6; **ADC 81/DF**, eDOC 564, p. 6)

Em sentido convergente, a Associação Brasileira de Mantenedoras das Faculdades (ABRAFI) e o Sindicato das Instituições Particulares de Ensino Superior do Estado de Pernambuco (SIESPE), ambas admitidas nos autos na qualidade de *amicus curiae*, opuseram embargos de declaração (eDOC 566) em que sustentam a existência de omissão do acórdão embargado acerca do conteúdo da Portaria MEC/SERES n. 531/2023 que, em sua visão, teria instituído diversas "*limitações não previstas na medida cautelar referendada*" (eDOC 566, p. 7), notadamente no tocante ao número de vagas a serem criadas em cada caso concreto e à porcentagem máxima de aumento de vagas para cursos existentes.

As entidades sustentam, ainda, que o MEC teria indevidamente estabelecido, ao arrepio das diretrizes da medida cautelar concedida e do acórdão embargado, critério excessivamente restritivo "*no sentido de limitar a aprovação dos pedidos de abertura de novos cursos de Medicina e de aumento de vagas ao que estiverem em regiões de saúde pré-selecionadas no Edital nº 01, de 4 de outubro de 2023 ou em MUNICÍPIOS CUJA*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0903-C8CA-B239-F76C e senha B385-BB00-68A8-CE91

CONCENTRAÇÃO DE MÉDICO POR HABITANTE SEJA INFERIOR A 3,73" (eDOC 566, p. 23).

Na visão das entidades, "*a SERES/MEC, ao estabelecer como critério para a deferimento do pedido autorização a concentração de médico por habitante NO MUNICÍPIO inferior à média dos países da OCDE (3,73) e/ou a inclusão daquele município no Edital de Chamamento Público nº 1, de 2023, além de confrontar diretamente a Medida Cautelar concedida nessa ADC 81, contraria a própria Lei do Mais Médicos, a qual estabelece em seu art. 3º, §1º, I, que a análise da relevância e a necessidade social da oferta de curso de Medicina deverá ser consideradas, no âmbito da REGIÃO DE SAÚDE"*(eDOC 566, p. 24).

Nesse contexto, as entidades requerem a integração do acórdão quanto ao teor da Portaria SERES/MEC n. 531/2023, "*eis que fora publicada no meio do julgamento já iniciado e criando regras que repercutem de maneira decisiva nos contornos legais da Medida Cautelar referendada no Acórdão da ADC n.º 81, no sentido de esclarecer se as novas regras limitantes previstas no referido ato normativo, tais como limitação de vagas por novo curso e a porcentagem máxima de aumento de vagas para cursos existentes, se amoldam ao que foi decidido em Acórdão, eis que divergem de outros atos normativos do próprio MEC e da Lei do Programa Mais Médicos"*(eDOC 566, p. 28-29).

Além disso, igualmente requerem o conhecimento e o provimento de seus embargos para que "*seja integrado ao Acórdão a determinação de não aplicabilidade (nulidade) da Nota Técnica nº 81/2023/ CGLNRS/GAB/SERES/SERES como subsídio da Portaria MEC/SERES n.º 531/2023, considerando que esta Nota Técnica cria regras limitantes não previstas na própria Portaria 531/2023, na Lei n.º 12.871/2013 (Mais Médicos), no Edital de Chamamento Público n.º 01/2023 e, muito menos, nas determinações contidas no Acórdão mormente embargado*" (eDOC 566, p. 29-30).

Por fim, a Associação Prudentina de Educação e Cultura (APEC), terceiro interessado, opôs embargos de declaração (eDOC 572) em que sustenta a existência de omissão acerca da alegada ausência de estrita aderência entre o conteúdo debatido na presente ação declaratória e a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0903-C8CA-B239-F76C e senha B385-BB00-68A8-CE91

matéria enfrentada no **REsp 2.043.918/SP,**que teve o seu curso processual suspenso em desdobramento da medida cautelar concedida nestes autos (cf. eDOCs 306 e 452).

Registro, por oportuno, que, após a oposição dos embargos de declaração ora relatados, sobreveio a publicação – requerida por vários dos embargantes em seus recursos – do acórdão por meio do qual o Plenário referendou a decisão monocrática (eDOC 452) que houvera elucidado e densificado o significado da medida cautelar concedida, esclarecendo seus desdobramentos, para:

> (i) assentar que a Portaria SERES/MEC 397/2023, com redação dada pela Portaria SERES/MEC 421/2023, adéqua-se à cautelar proferida, devendo ser necessariamente interpretada de modo a assegurar às instituições de ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º, do Decreto 9.235/2017 a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social em sua pretensão, ainda que localizadas em municipalidades não contempladas por editais de chamamento público;
>
> (ii) assentar que a análise ser realizada nos processos referidos no item "i" supra deve ocorrer à luz das características particulares de cada caso concreto, garantido o contraditório, a razoável duração do processo e todos os demais consectários da cláusula do devido processo legal administrativo;
>
> (iii) assentar que a apreciação de demanda judicial relativa a curso de medicina que veio a ser instalado, no curso do iter processual, por força de decisão judicial precária que determinou ao MEC a realização de análise de requerimento de instalação fora da sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 (v.g., os cursos de medicina listados pelo MEC nas informações que prestou a esta Corte – eDOC 242, p. 10) deve necessariamente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0903-C8CA-B239-F76C e senha B385-BB00-68A8-CE91

> levar em consideração o decidido nestes autos, notadamente os termos da medida cautelar concedida (eDOC 306), bem como a decisão final a que chegar este Tribunal; e (iv) determinar, em decorrência da medida cautelar anteriormente concedida nestes autos (eDOC 306), a suspensão dos efeitos da decisão monocrática que negou provimento ao REsp. 2.043.918/SP (eDOC 449), bem como do curso processual da referida lide até posterior decisão deste Tribunal, garantindo-se à AERP/Unaerp, nesse ínterim, o direito de permanecer desenvolvendo suas atividades acadêmicas nos termos da Portaria de Autorização de Curso SERES/MEC 48/2019 (eDOC 579, p. 4).

É o relatório.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 0903-C8CA-B239-F76C e senha B385-BB00-68A8-CE91

EMB.DECL. NO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 81 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. GILMAR MENDES**
EMBTE.(S)	: CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - CRUB
EMBTE.(S)	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - ABRUC
ADV.(A/S)	: WALTER DANTAS BAIA
EMBDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES - ANUP
ADV.(A/S)	: FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM
ADV.(A/S)	: GUILHERME SILVEIRA COELHO
ADV.(A/S)	: ANTONELLA MARQUES CONSENTINO
ADV.(A/S)	: GUILHERME VALDETARO MATHIAS
ADV.(A/S)	: ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR
ADV.(A/S)	: ELIAS CANDIDO DA NOBREGA NETO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE FACULDADES - ABRAFI
ADV.(A/S)	: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA PARAÍBA - SIESPB
ADV.(A/S)	: PAULO DE ASSIS FERREIRA DA LUZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ESCOLAS DE IDIOMAS, ENSINO LIVRE, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO DO CEARÁ - SINEPE-CE
ADV.(A/S)	: GERMANA VASCONCELOS DE ALCANTARA
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SIESPE
ADV.(A/S)	: LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA - SEMESB/ABAMES
ADV.(A/S)	: GEORGE VIEIRA DANTAS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

AM. CURIAE.	: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ - SINEPE-PA
ADV.(A/S)	: CARIMI HABER CEZARINO CANUTO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENTROS UNIVERSITÁRIOS - ANACEU
ADV.(A/S)	: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS ESCOLAS PARTICULARES - FIEP (FENEP)
ADV.(A/S)	: DIEGO FELIPE MUNOZ DONOSO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DOS MANTENEDORES INDEPENDENTES EDUCADORES DO ENSINO SUPERIOR - AMIES
ADV.(A/S)	: PIETRO CARDIA LORENZONI
AM. CURIAE.	: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM
ADV.(A/S)	: TURÍBIO TEIXEIRA PIRES DE CAMPOS
AM. CURIAE.	: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA
ADV.(A/S)	: KARINA BOZOLA GROU E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: HUGO SOUTO KALIL
PROC.(A/S)(ES)	: GABRIELLE TATITH PEREIRA
PROC.(A/S)(ES)	: FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA

V O T O

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (Relator): Trata-se de múltiplos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na presente ação declaratória de constitucionalidade (eDOC 561).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

A questão em análise consiste em saber se as entidades admitidas no feito na qualidade de *amicus curiae* detém legitimidade para oposição de embargos de declaração e, quanto aos embargos de declaração opostos pela requerente nestes autos (eDOC 574) e pela autora da **ADI 7.187/DF** (**ADC 81/DF**, eDOC 564; **ADI 7.187/DF**, eDOC 98), se o acórdão embargado está eivado dos vícios apontados.

I - NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS OPOSTOS POR *AMICUS CURIAE* E POR TERCEIRO NÃO ADMITIDO NOS AUTOS

Conforme relatado, a Associação Brasileira de Mantenedoras das Faculdades (ABRAFI) e o Sindicato das Instituições Particulares de Ensino Superior do Estado de Pernambuco (SIESPE), ambas admitidas no feito na qualidade de *amicus curiae*, opuseram embargos de declaração (eDOC 566) sustentando a existência de omissão no acórdão referente à legalidade da Portaria MEC/SERES n. 531/2023. Os embargos reiteram razões de pedidos de reconhecimento de descumprimento da medida cautelar pelo MEC já protocolados nos autos anteriormente (eDOCs 465 e 488).

De igual modo, a Associação Prudentina de Educação e Cultura (APEC), opôs embargos de declaração (eDOC 572) sustentando a existência de omissão acerca da suposta ausência de estrita aderência entre o conteúdo debatido nestes autos e a matéria enfrentada nos autos do **REsp 2.043.918/SP**.

Quanto aos referidos expedientes recursais, registro que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de não reconhecer legitimidade recursal às entidades que participam dos processos na condição de *amicus curiae*, ainda que aportem aos autos informações relevantes ou dados técnicos.

Em que pese já ter defendido a necessidade de que tal orientação jurisprudencial fosse revista ou excetuada em determinadas hipóteses –

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

sobretudo em situações nas quais o *amicus curiae* represente a própria parte diretamente afetada pela decisão tomada –, ressalvo meu entendimento no particular e filio-me à corrente que tem prevalecido na jurisprudência da Corte.

Relembro, no ponto, o voto por mim proferido no julgamento da **ADI 5.882-ED/SC** (Red. p/ acórdão Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 2.10.2023, DJe 18.10.2023) oportunidade na qual sustentei a possibilidade, excepcional, de oposição de embargos por *amicus curiae*.

Destaquei que, em determinadas hipóteses, em especial quando discutida eventual modulação de efeitos da decisão constitucional, caso prevalecesse a jurisprudência restritiva da Corte, estar-se-ia criando uma potencial injustiça na aplicação do direito constitucional declarado, já que, aos destinatários da norma extirpada do mundo jurídico, restaria negada a oportunidade de demonstrar as consequências práticas dessa decisão e obter a modulação dos seus efeitos, notadamente quando as entidades admitidas a título de *amicus curiae* representam justamente os agentes afetados pela decisão do Supremo Tribunal Federal.

O Plenário, entretanto, rejeitou a proposta por mim formulada e não conheceu dos embargos de declaração, embora tenha procedido, de ofício, à modulação de efeitos da decisão proferida naqueles autos. Confira-se a ementa de referido julgado:

> "**EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OPOSIÇÃO PELO *AMICUS CURIAE*: ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO**. MODULAÇÃO EX OFFICIO DOS EFEITOS DA DECISÃO: POSSIBILIDADE.
>
> **1. O Supremo Tribunal Federal possui firme e iterativa jurisprudência quanto à ilegitimidade recursal do *amicus curiae* decorrente de sua atuação em oferecer aos julgadores visão que possui em razão de sua *expertise* técnica em**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

> **determinada matéria, não lhes cabendo a vocalização de interesses subjetivos**.
>
> 2. É assente, também, o entendimento pela possibilidade de aSuprema Corte promover a modulação dos efeitos de suas decisões, por atuação *ex officio*, inclusive, por ocasião de julgamento de embargos de declaração não conhecidos.
>
> 3. Ambos, embargos de declaração e segundos embargos de declaração, não conhecidos.
>
> 4. Modulação *ex officio* dos efeitos da decisão para, nos termos propostos pelo eminente Relator, 'determinar que a declaração de inconstitucionalidade do art. 6º e, por arrastamento, do art. 13, ambos da Lei estadual nº 17.302, de 30 de outubro de 2017, de Santa Catarina, tenha eficácia apenas a partir da data de deferimento da medida cautelar (15/02/2018), ficando, assim, mantidas, até a referida data, as compensações dos valores representados pelos créditos decorrentes de debêntures com débitos de ICMS realizadas com base na referida lei catarinense'." (**ADI 5.882-ED/SC**, Red. p/ acórdão Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 2.10.2023, DJe 18.10.2023)

A questão voltou a ser objeto de deliberação do Plenário desta Corte por ocasião do julgamento do **RE 949.297-ED/CE** e do **RE 955.227-ED/BA**, oportunidade na qual, mais uma vez, foi afastada a legitimidade do *amicus curiae* para opor embargos de declaração.

Nesse contexto, ressalvando o meu ponto de vista e filiando-me à jurisprudência majoritária da Corte, deixo de conhecer dos embargos de declaração opostos pelas entidades admitidas na qualidade de *amicus curiae* (eDOC 566).

Não conheço, igualmente, dos embargos de declaração opostos pela Associação Prudentina de Educação e Cultura (APEC) (eDOC 572), por se tratar de terceiro interessado que nem sequer foi admitido nestes autos,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

ressaltando que as questões atinentes ao julgamento do **REsp 2.043.918/SP** desbordam do escopo cognitivo da presente ação declaratória de constitucionalidade e devem ser deduzidas nos referidos autos.

Relembro, no particular, que a decisão que esclareceu e densificou a medida cautelar (eDOC 452), proferida em 22.12.2023 e posteriormente referendada pelo Plenário (eDOC 579), determinou tão somente "*a suspensão dos efeitos da decisão monocrática que negou provimento ao **REsp. 2.043.918/SP** (eDOC 449), bem como do curso processual da referida lide até posterior decisão deste Tribunal, garantindo-se à AERP/Unaerp, nesse ínterim, o direito de permanecer desenvolvendo suas atividades acadêmicas nos termos da Portaria de Autorização de Curso SERES/MEC 48/2019*", sob o fundamento de que "*a apreciação de demanda judicial relativa a curso de medicina que veio a ser instalado, no curso da tramitação da presente ação direta, por força de decisão judicial precária que determinou ao MEC a análise de requerimento de instalação fora da sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 deve necessariamente levar em consideração o decidido nestes autos, em especial os termos da medida cautelar concedida em 7.8.2023 e, sobretudo, a decisão final a que chegar este Tribunal na apreciação definitiva das ações.*" (eDOC 579, p. 3).

Tal foi o caso, em especial, porque a própria União elencou, em informações prestadas em 16.11.2022 (eDOC 242), o curso de medicina da UERP/Unaerp dentre aqueles afetados pela discussão travada nestes autos, uma vez que a referida instituição, por força de decisão judicial, teve seu pleito de instalação analisado e, ao final, superou as exigências normativas respectivas, obtendo autorização de funcionamento (Portaria 48, de 12.2.2019 – vide eDOC 242, p. 10).

Nesse contexto, a partir do momento em que a presente ação declaratória tiver o seu mérito definitivamente apreciado (trânsito em julgado da deliberação de mérito), cumprirá ao órgão jurisdicional competente retomar a tramitação do**REsp 2.043.918/SP** e, por meio de juízo de retratação, decidi-lo, considerando, necessariamente, os termos do que restar decidido nestes autos e as diretrizes oriundas do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

julgamento deste feito.

Ressalto, por fim, que, apesar do não conhecimento dos embargos opostos pelas entidades admitidas na qualidade de *amicus curiae*, observo que a virtual totalidade das questões deduzidas pelas referidas entidades foram também abordadas nos embargos de declaração opostos pelas requerentes das ações de controle (**ADC 81/DF**, eDOCs 564 e 574; **ADI 7.187/DF**, eDOC 98) e serão a seguir apreciadas.

II - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELAS AUTORAS

Por meio de seus embargos de declaração (**ADC 81/DF**, eDOC 564; **ADI 7.187/DF**, eDOC 98), a autora da **ADI 7.187/DF** sustenta a existência de omissão referente aos padrões decisórios estabelecidos pelo MEC supostamente em descompasso com a deliberação a que chegou o Plenário na apreciação da presente ação declaratória de constitucionalidade.

Já a autora da presente ação declaratória de constitucionalidade, por meio de seus embargos de declaração (eDOC 574), defende a constitucionalidade e a legalidade dos critérios regulatórios editados pelo MEC (Portaria MEC/SERES n. 531/2023), aduzindo a existência de omissão do acórdão embargado a esse respeito.

Como se vê, a questão suscitada em ambos os embargos guarda íntima correlação com a matéria suscitada nos embargos das entidades admitidas na qualidade de *amicus curiae*, bem como com a temática suscitada por essas mesmas entidades em manifestações anteriores nas quais se sustentava que o MEC, por meio da Portaria MEC/SERES n. 531/2023, estaria descumprindo a deliberação do Plenário (eDOCs 465 e 488).

No particular, razão não assiste aos embargantes. Não há que se falar em omissão do acórdão, sendo certo que o exame da legalidade da Portaria MEC/SERES n. 531/2023 extrapola o próprio objeto da presente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

ação declaratória de constitucionalidade.

Nada obstante, tendo em vista a argumentação de todas as embargantes, considero relevante tecer algumas considerações sobre a temática, sobretudo diante das alegações de suposto descumprimento, pelo MEC, do acórdão embargado.

Em suas manifestações (eDOCs 465 e 488), as entidades ABRAFI e SIESPE, ambas admitidas no feito na qualidade de *amicus curiae*, noticiam a persistência de supostas instâncias de descumprimento da decisão do Plenário pela União.

As entidades tratam, em específico, da situação dos processos administrativos pendentes, instaurados por força de decisão judicial, que já haviam ultrapassado a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42 do Decreto 9.235/2017. Abordam, portanto, a situação das instituições de ensino abarcadas pelo item (ii) da parte final do acórdão embargado.

Segundo afirmam, o Ministério da Educação estaria descumprindo as determinações da Corte por ter efetivado indevida limitação de vagas por novo curso e de porcentagem máxima de aumento de vagas para cursos existentes, nos termos da Portaria SERES/MEC 531/2023.

De igual modo, insurgem-se contra uma suposta consideração, no momento da análise de relevância e necessidade social na abertura de novas vagas em cursos de medicina, da concentração de médico por habitante no âmbito do município – quando o exame deveria privilegiar, na visão das entidades requerentes, a concentração de médico por habitante no âmbito da região de saúde, na forma do § 1º do art. 3º da Lei 12.871/2013.

Em que pese a argumentação das entidades, tenho que razão não lhes assiste.

Conforme já tive a oportunidade de destacar na decisão – referendada pelo Plenário – em que esclareci o significado e os desdobramentos da medida cautelar originalmente concedida, razões de segurança jurídica impuseram que fosse assegurada às instituições de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental "*a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura/expansão de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social em sua pretensão, ainda que localizadas em municipalidades não contempladas por editais de chamamento público*" (eDOC 452, p. 10).

Isso porque, apesar de constitucional o art. 3º da Lei 12.871/2013, é inegável que a presente ação declaratória de constitucionalidade foi ajuizada em contexto de considerável litigiosidade judicial, caracterizado pela proliferação de decisões que excepcionavam a regra do art. 3º da Lei 12.871/2013 e autorizavam a criação de vagas em cursos de medicina com base em sistemática legal distinta, notadamente a Lei que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) – Lei 10.861/2004.

Nesse cenário, "*as inúmeras decisões judiciais obtidas por instituições de ensino superior que determinaram a análise de pedidos de abertura de vagas de graduação em medicina exclusivamente com base na Lei 10.861/2004 geraram situações hoje possivelmente consolidadas, cuja desconstituição pura e simples, de forma irrefletida e genérica, teria o condão de trazer prejuízos de dificílima mensuração*". Tal é o caso, pois "*a repentina modificação da realidade consolidada traria danos não apenas aos empresários do ramo educacional responsáveis pelas referidas instituições de ensino, como também a toda sorte de terceiros, desde alunos até a própria comunidade local atendida pela instituição de ensino*" (eDOC 452, p. 7-8).

Com base nessa ordem de ideias, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao mesmo tempo em que assentou a constitucionalidade da sistemática prevista no art. 3º da Lei do Mais Médicos, igualmente estabeleceu, por maioria de votos, que:

> "(i) sejam mantidos os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004;

(ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso. Nesse cenário, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e

(iii) sejam extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999."

O Plenário do STF estabeleceu, portanto, que a oferta de novas vagas em cursos de medicina pressupõe a aferição, pelo Ministério da Educação, de relevância e necessidade social da pretensão, na forma da Lei 12.871/2013.

Isso significa dizer, quanto aos processos que ultrapassaram a fase inicial de análise documental (Decreto 9.235/2017, arts. 19, § 1º, e 42), que a pretensão de criação ou ampliação de vagas em cursos de medicina que se enquadrar nesta hipótese deve ter seu prosseguimento administrativo assegurado; não significa, porém, que a pretensão da instituição de ensino nessa situação à obtenção das novas vagas deverá ser necessariamente acolhida pelo Ministério da Educação – **muito menos que tal pretensão pode ser deferida à revelia do Ministério da Educação, ou que o Poder Judiciário pode, de alguma forma, se**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

substituir ao juízo administrativo na apreciação dos pedidos de aberturas de novas vagas em cursos de medicina.

Pelo contrário, o provimento acautelatório, desde o início, foi eloquente em estabelecer que "***nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013***" **(eDOC 306, p. 53). Foi essa a solução assentada pelo Plenário ao apreciar o mérito da presente demanda.**

Ressalto, no particular, que a cautelar referendada pelo Plenário expressamente resguardou a situação dos "*novos cursos de medicina já instalados*", assim compreendidos aqueles "*contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação*", ainda que o respectivo processo administrativo tenha sido instaurado "*por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004*" (eDOC 306, p. 53). **Mesmo nesses casos, em que as vagas em cursos de medicina já se encontravam instaladas no momento da concessão da medida cautelar, a abertura das novas vagas não prescindiu da competente autorização pelo Ministério da Educação.**

A ressalva de tais casos se justifica, pois, conforme constatado nestes autos, após o advento da Portaria MEC 328/2018 (que suspendeu por cinco anos a publicação de editais de chamamento público para autorização de novos cursos de graduação em medicina sem que fosse promovida a correspondente reestruturação do sistema), verificou-se a efetiva interdição da política pública instituída pela Lei 12.871/2013, o que deu azo a distorções relevantes no setor, bem como especulações sobre a formação de reserva de mercado e a criação discricionária de barreiras à entrada. É precisamente nesse contexto que estão inseridas as decisões judiciais que primeiro determinaram a análise, **pelo Ministério da Educação**, das pretensões de aberturas de novas vagas em cursos de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

medicina.

Dessa forma, tem-se que cabe à instituição de ensino comprovar, no âmbito de cada caso concreto, o atendimento dos requisitos contidos no art. 3º da Lei do Mais Médicos, notadamente a existência de interesse social na abertura/expansão de vagas pretendida, bem como os demais requisitos contidos no § 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013. Todos esses aspectos devem ser provados por todos os meios em direito admitidos, em especial por insumos de natureza técnica.

Ao Ministério da Educação, por seu turno, incumbe **privativamente** examinar o atendimento dos requisitos em cada caso particular, sempre com respeito ao contraditório, como medida de realização do devido processo legal administrativo.

Fixadas essas premissas, tenho que, a despeito das alegações veiculadas, o Ministério da Educação tem se atido ao comando contido na medida cautelar referendado pelo Plenário em sede de apreciação meritória.

No particular, registro que, após a decisão que densificou as determinações do provimento acautelatório, o Ministério da Educação erigiu novo padrão decisório para dar efetividade aos comandos provenientes das decisões proferidas nestes autos, o que se consubstanciou na edição da Portaria 531/2023. Nas palavras da própria União:

> "antes da decisão cautelar na ADC 81, a administração pública encontrava dificuldade na apreciação e julgamento porquanto não existia claramente identificado o padrão legal a ser observado pelo administrador para a apreciação e julgamento desses casos, haja vista que as decisões judiciais das instâncias inferiores, seja parcialmente ou não, afastavam as normas da política pública em vigor. O padrão de atuação somente foi passível de clara identificação após a decisão cautelar na ADC 81. Isso porque, conforme referido, além de se declarar a constitucionalidade da política pública,

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

> especialmente do artigo 3º da Lei 12.871/2013, impôs-se a observância das disposições contidas nos §§ 1º, 2º e 7º da Lei 12.871/2013 e, portanto, estabeleceu-se o padrão de legalidade necessário para a atuação do administrador." (eDOC 501, p. 11)

Por meio da Portaria 531/2023, restou estabelecido procedimento administrativo voltado a propiciar o exame, em cada caso concreto, do preenchimento dos requisitos contidos nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013, assegurados mecanismos de observância ao contraditório e à razoável duração do processo. Descabe a esta Suprema Corte, no ponto, promover a sindicância dos pormenores das escolhas administrativas realizadas pela administração pública no cumprimento de suas funções, sob pena de flagrante incursão no mérito administrativo.

Em caso de eventual equívoco da Administração na condução de um dado processo administrativo ou na apreciação da situação particular de uma determinada instituição de ensino,surgirá questão jurídica a ser solucionada no âmbito de eventual pretensão individual e subjetiva – não no bojo da presente demanda, que versa, em âmbito estritamente objetivo, sobre parâmetros constitucionalmente adequados de aplicação da sistemática do chamamento público (Lei 12.871/2013, art. 3º) no contexto das práticas administrativas de criação, ampliação e controle de funcionamento de cursos de medicina no país.

Nessa linha, ressalto que a questão referente ao número de vagas a serem criadas em cada caso concreto e à porcentagem máxima de aumento de vagas para cursos existentes é questão que inequivocamente desborda dos limites cognitivos da presente demanda, **bem como perfaz, a princípio, o mérito administrativo no âmbito da execução da política pública regulada pela Lei 12.871/2013, não havendo que se cogitar em intervenção judicial** em âmbito de controle objetivo de constitucionalidade.

Além disso, registro que a definição de quantitativos máximos de cursos e vagas a serem abertos em determinada localidade é conduta

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

igualmente observada no âmbito da criação/expansão de vagas por meio de atendimento ao chamamento público (cf. Item 3 do Anexo I do Edital de Chamada Pública do Mais Médicos 1/2023), não sendo razoável excluir de semelhante sistemática as instituições de ensino abarcadas pelo provimento acautelatório concedido nestes autos.

Em suma, tenho que as entidades não foram capazes de demonstrar que a limitação de vagas a serem criadas e da porcentagem de aumento promovida pela administração pública teria o condão de, na prática, inviabilizar o cumprimento das decisões provenientes destes autos.

Rejeito, portanto, as alegações de que a prescrição contida nos §§ 9º e 10º do art. 8º da Portaria 531/2023 importaria em descumprimento da deliberação do Plenário acerca do mérito da presente demanda.

Quanto à irresignação acerca de uma suposta consideração, no momento da análise de interesse social na abertura de novas vagas em cursos de medicina, da concentração de médico por habitante no âmbito do município, em detrimento da concentração de médico por habitante no âmbito da região de saúde, na forma do § 1º do art. 3º da Lei 12.871/2013, também aqui não assiste razão às entidades.

Sustenta-se, no particular, que o Ministério da Educação teria estabelecido "*como critério para a deferimento do pedido administrativo[,] a concentração de médico por habitante NO MUNICÍPIO inferior à média dos países da OCDE (3,73) e/ou a inclusão daquele município no Edital de Chamamento Público nº 1, de 2023*", ao passo que a análise – segundo defendem as entidades – deveria se pautar na referida concentração no âmbito territorial da respectiva região de saúde, conforme estabelecido no §1º do art. 3º da Lei 12.871/2013.

Sobre o tema, a Lei do Mais Médicos de fato preceitua que, na pré-seleção dos municípios que serão contemplados pelo chamamento público, deve ser considerada, "*no âmbito da região de saúde*", a relevância e necessidade social da oferta de curso de medicina, (Lei 12.871/2013, art. 3º, § 1º, I).

A opção legislativa se justifica pois, na maioria dos casos, a estrutura

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

de saúde de um determinado município atende não apenas aos cidadãos da respectiva municipalidade, como também pacientes de uma área que engloba outros municípios. Nesse contexto, a opção por estruturar os serviços e ações de saúde em torno de regiões de saúde confere à administração pública o instrumental necessário para melhor orientar a tomada de decisão, considerado, sobretudo, o caráter interfederativo que orienta a gestão do SUS (Lei 8.080/1990, art. 14-A).

Há de se considerar, entretanto, que o § 1º do art. 3º da Lei 12.871/2013 se refere à pré-seleção de municípios que serão contemplados por edital de chamamento público no âmbito da política pública do Mais Médicos – situação inequivocamente distinta daquela em que estão inseridas as instituições de ensinos abrangidas pela medida cautelar, cuja pretensão de oferta de novas vagas em cursos de medicina teve seu prosseguimento administrativo determinado por força de decisão judicial, a despeito da inexistência de prévio chamamento público.

Para essa hipótese, como já mencionado acima, decidiu-se que "*nas etapas seguintes do processo de credenciamento, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o* ***Município*** *e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013"* (eDOC 306, p. 53 – grifo nosso).

De fato, para fins de estruturação das políticas relacionadas às ações do Sistema Único de Saúde (SUS) – como é o caso da instalação de cursos de medicina –, deve ser considerado, idealmente, o critério das regiões de saúde.

Nada obstante, não é possível afirmar, como fazem as entidades, que o MEC tenha deixado de considerar o critério da região de saúde no momento de aferição do interesse social na abertura/expansão de vagas pretendidas pelas instituições enquadradas no item (ii) da parte final da deliberação embargada.

No ponto, as entidades se insurgem contra notificação encaminhada pela Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

(SERES/MEC) a parte das instituições de ensino abarcadas pela medida cautelar, com processo administrativo já em tramitação avançada, por meio da qual se concede o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para comprovação de relevância e necessidade social da pretensão de criação/ampliação de vagas em curso de medicina (eDOC 488).

A notificação aludida concede à instituição de ensino a oportunidade de, *in verbis: "apreciação e manifestação dessa instituição acerca da relevância e a necessidade social da oferta de curso de Medicina considerando a concentração de médico por habitante inferior à média dos países da OCDE (3,73) e/ou a inclusão daquele município no Edital de Chamamento Público nº 1, de 2023"* (eDOC 489, p. 2).

A notificação enviada, ao invés de descumprir, efetivamente confere execução às deliberações desta Corte, na medida em que densifica o contraditório no processo administrativo e confere à instituição de ensino a oportunidade de comprovar, por quaisquer meios de prova em direito admitidos, a relevância e a necessidade social da oferta de cursos de medicina.

Não diviso, nos termos em que redigida a notificação impugnada, qualquer ofensa à sistemática da Lei 12.871/2013. O § 1º do art. 3º da Lei do Mais Médicos, como já mencionado, refere-se à pré-seleção de municípios a serem contemplados em edital de chamamento público – situação distinta da discutida pelas entidades requerentes.

Além disso, a própria Nota Técnica 81/2023, que acompanha a notificação remetida às instituições de ensino e efetivamente prevê o critério da concentração, no âmbito do município, de médico por habitante inferior à média dos países da OCDE, é clara ao preceituar que igualmente deveriam ser pré-selecionados "*todos aqueles municípios que integram as* ***regiões de saúde*** *pré-selecionadas no Edital nº 01, de 2023*", de modo que "*os pedidos de abertura de novos cursos de Medicina e de aumento de vagas poderão ser aprovados* ***se estiverem em regiões de saúde pré-selecionadas no Edital nº 01, de 4 de outubro de 2023*** ***ou em municípios cuja concentração de médico por habitante***" (grifo nosso).

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

Ou seja, não procedem as alegações de que o MEC estaria desconsiderando o critério da *região de saúde* no momento de aferição de interesse social na oferta de novas vagas em cursos de medicina.

Como revela o exame da Nota Técnica 81/2023, a concentração, no âmbito do município, de médico por habitante inferior à média dos países da OCDE é critério de pré-seleção que **somente é utilizado quando a pretensão de abertura de novas vagas não se encontra em "*regiões de saúde pré-selecionadas no Edital nº 01, de 2023*".**

Isto é, o critério primário considerado pelo MEC para estruturação da política pública é mesmo o da *região de saúde*. A concentração de médico por habitante inferior à média dos países da OCDE surge somente como critério se a pretensão de abertura de novas vagas não estiver localizada em qualquer das regiões de saúde contempladas pelo Edital 1/2023 – possibilidade, aliás, que somente é facultada às instituições de ensinos abarcadas pelo Item 2 da parte final da deliberação embargada.

Nada obstante, ressalto que a utilização da concentração, no âmbito do município, de médico por habitante inferior à média dos países da OCDE como **critérioauxiliar** para fins de aferição de relevância e necessidade social na oferta de novas vagas em cursos de medicina não configura comportamento *a priori* inadequado por parte do Ministério da Educação. **Pelo contrário, trata-se de índice, ao que tudo indica, apropriado para ser utilizado a título de parâmetro.**

Sobre o tema, registro que dados do estudo "*Demografia Médica no Brasil 2023*", elaborado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo em conjunto com a Associação Médica Brasileira, dão conta que, **em junho de 2022**, o Brasil apresentava concentração de 2,41 médicos por mil habitantes – número consideravelmente inferior à média dos países da OCDE (3,73).

Quando considerada a distribuição de médicos por estado, apenas duas unidades da federação (DF – 5,53 e RJ – 3,77) apresentavam concentração superior à média dos países da OCDE, enquanto todas as

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

demais ostentavam concentração inferior.

Quando considerada a distribuição de médicos entre capitais, regiões metropolitanas e municípios do interior, apenas as capitais apresentavam concentração superior (6,13) à média dos países da OCDE (3,73), ao passo que tanto os municípios que integravam regiões metropolitanas (1,14), quanto os municípios do interior (1,84) apresentavam, em média, concentrações consideravelmente inferiores.

O próprio estudo bem destaca que "*a localização de médicos em uma RM [região metropolitana] deve ser relativizada, uma vez que é comum o trânsito de profissionais entre capitais e cidades adjacentes*", mas os números obtidos autorizam afirmar que "*embora a densidade de médicos por 1.000 habitantes tenha aumentado no país – alcançando a taxa de 2,60 em 2023 –, prevalecem a concentração geográfica e a força de atração dos grandes centros*"(SCHEFFER, Mario [et. al.], Demografia Médica no Brasil 2023. São Paulo: FMUSP, AMB. p. 43 e 197.).

Assim sendo, uma vez que a concentração de médico por habitante do Brasil como um todo (2,41 em 2022; 2,60 em 2023) é consideravelmente inferior à média dos países da OCDE (3,73), e considerada igualmente a notória desigualdade na distribuição geográfica desses profissionais, com grande concentração nas capitais e grandes centros, **pode-se afirmar que a maioria dos municípios brasileiros atenderá ao critério aludido, de modo que a metodologia auxiliar adotada pelo Ministério da Educação, longe de excessivamente restritiva, se mostra proporcional e razoável, não se justificando a realização de qualquer reprimenda ou reparo a nível de controle objetivo de constitucionalidade da política pública.**

Eventual acolhimento da pretensão das entidades requerentes, por outro lado, é que se mostra potencialmente atentatório aos propósitos da Lei 12.871/2013 e das deliberações emanadas destes autos. Isso porque, considerada a baixa concentração de médico por habitante a nível nacional, é razoável supor que pouquíssimas regiões de saúde (em número ainda menor que os municípios), apresentarão concentração superior à média dos países da OCDE, o que faria letra morta da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

determinação contida no provimento acautelatório de aferição concreta de eventual relevância e necessidade social na oferta de novas vagas em cursos de medicina (praticamente todos os pedidos atenderiam ao parâmetro pretendido).

Como já dito, a determinação de prosseguimento dos processos administrativos pendentes que ultrapassaram a fase inicial de análise documental (Decreto 9.235/2017, arts. 19, § 1º, e 42) não significa que a pretensão da instituição de ensino nessa situação deverá ser necessariamente acolhida pelo Ministério da Educação.

Em suma, trata-se, também aqui, de decisão técnico-administrativa de incumbência do Ministério da Educação no âmbito da execução da política pública regulada pela Lei 12.871/2013, **não havendo que se cogitar intervenção judicial em âmbito de controle objetivo de constitucionalidade.**

Ressalto, mais uma vez, que o intuito da determinação contida no acórdão embargado foi o de facultar às instituições de ensino cuja pretensão de abertura de vagas superou a fase de análise de documentos a oportunidade de provar, por todos os meios de prova em direito admitidos, a relevância e a necessidade social da oferta de novas vagas pleiteada, **esteja a instituição de ensino contemplada ou não por qualquer dos dois critérios de pré-seleção de municípios (região de saúde abarcada pelo Edital 1/2023 ou concentração de médico por habitante inferior à média dos países da OCDE).**

Nesse contexto, reitero que eventual equívoco da administração pública na condução de um dado processo administrativo ou na apreciação da situação particular de uma determinada instituição de ensino ensejaria, ao menos em tese, pretensão individual e subjetiva a ser manejada no foro judicial adequado.

O mesmo, evidentemente, vale também para a União, que detém a via da reclamação, se o caso, para opor-se nas hipóteses em que o juízo de origem tenha, a seu ver, desrespeitado os comando oriundos desta ação declaratória de constitucionalidade, ou mesmo se substituído ao juízo

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

meritório administrativo acerca da necessidade, oportunidade e viabilidade da abertura de novas vagas em cursos de medicina – como, aliás, já tem ocorrido (*v. g.* **Rcl 66.439/DF**, Segunda Turma, julgamento ainda não finalizado).

Assim, também quanto à alegação de desconsideração do critério da região de saúde previsto no § 1º do art. 3º da Lei 12.871/2013, não há que se falar em descumprimento da decisão do Plenário pelo MEC por meio da Portaria MEC/SERES n. 531/2023.

Por fim, quanto ao pedido formulado pela autora da presente ação declaratória de constitucionalidade no sentido de que "*as instituições abertas com base em medidas judiciais também passem a observar e se submeter aos critérios do dispositivo declarado constitucional [...], bem como às regulamentações do MEC sobre a política"*(eDOC 574, p. 19), igualmente saliento que não há que se falar em omissão do acórdão embargado acerca do tema, que extrapola o âmbito cognitivo da presente ação declaratória.

Nada obstante, é certo que quaisquer instituições de ensino cuja pretensão de oferta de novas vagas em curso de medicina tenha sido acolhida por força de medidas judiciais, mesmo quando abarcadas pelas determinações do acórdão embargado, submetem-se, uma vez abertas as vagas pretendidas, ao mesmo marco regulatório e fiscalizatório que todas as demais instituições de ensino devem observar.

Por todas essas razões, em que pese não ter o acórdão embargado incorrido em qualquer espécie de omissão e sendo certo que a questão referente à aferição de legalidade/constitucionalidade da Portaria MEC/SERES n. 531/2023 desborda dos limites cognitivos da presente demanda, acolho os embargos de declaração opostos pelas autoras desta ação declaratória de constitucionalidade e da **ADI 7.187/DF** tão somente para acrescer a fundamentação acima, sem quaisquer efeitos modificativos.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

III – CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, encaminho a resolução dos embargos de declaração opostos nos seguintes termos:

1. Não conheço dos embargos de declaração opostos pelas entidades admitidas na qualidade de *amicus curiae* (eDOC 566).

2. Não conheço dos embargos de declaração opostos pela Associação Prudentina de Educação e Cultura (APEC) (eDOC 572), por se tratar de terceiro que nem sequer foi admitido nestes autos.

Nada obstante, após o trânsito em julgado da presente deliberação, determino a expedição de ofício à eminente Relatora do **REsp 2.043.918/SP**, para que retome a sua tramitação e, mediante juízo de retratação, promova a apreciação do referido feito considerando, necessariamente, os termos do que restar decidido nestes autos e as diretrizes oriundas do julgamento da presente ação declaratória.

3. Conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelas autoras da desta ação declaratória de constitucionalidade e da **ADI 7.187/DF** (eDOCs 564 e 574), tão somente para acrescer a fundamentação acima, sem quaisquer efeitos modificativos.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5B5B-2220-1FEB-A53A e senha 756C-3579-E086-5155

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

EMB.DECL. NO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 81
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
EMBTE.(S) : CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - CRUB
EMBTE.(S) : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - ABRUC
ADV.(A/S) : WALTER DANTAS BAIA (234564/MG, 85352A/RS, 16228/SC, 450378/SP)
EMBDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES - ANUP
ADV.(A/S) : FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM (17199/DF)
ADV.(A/S) : GUILHERME SILVEIRA COELHO (33133/DF, 494078/SP)
ADV.(A/S) : ANTONELLA MARQUES CONSENTINO (107266/RJ)
ADV.(A/S) : GUILHERME VALDETARO MATHIAS (36463/DF, 075643/RJ, 389023/SP)
ADV.(A/S) : ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR (67399/DF)
ADV.(A/S) : ELIAS CANDIDO DA NOBREGA NETO (71601/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE FACULDADES - ABRAFI
ADV.(A/S) : LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA (23696/GO, 20769/PE)
AM. CURIAE. : SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA PARAÍBA - SIESPB
ADV.(A/S) : PAULO DE ASSIS FERREIRA DA LUZ (10572/PB)
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ESCOLAS DE IDIOMAS, ENSINO LIVRE, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO DO CEARÁ - SINEPE-CE
ADV.(A/S) : GERMANA VASCONCELOS DE ALCANTARA (14966/CE)
AM. CURIAE. : SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SIESPE
ADV.(A/S) : LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS (18075/PE)
AM. CURIAE. : SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA - SEMESB/ABAMES
ADV.(A/S) : GEORGE VIEIRA DANTAS (15104A/AL, 19695/BA, 162526/MG, 162526/MG, 930A/SE)
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ - SINEPE-PA
ADV.(A/S) : CARIMI HABER CEZARINO CANUTO (012038/PA)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENTROS UNIVERSITÁRIOS - ANACEU
ADV.(A/S) : RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN (79075/BA, 01701/A/DF, 38502/ES, 46662/GO, 144009/MG, 01046/PE, 42369/PR, 185847/RJ, 11328/SC, 226799/SP)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9475-33F5-50A0-AE4D e senha 5925-3C31-0007-7427

AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS ESCOLAS PARTICULARES - FIEP (FENEP)
ADV.(A/S) : DIEGO FELIPE MUNOZ DONOSO (21624/PR)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS MANTENEDORES INDEPENDENTES EDUCADORES DO ENSINO SUPERIOR - AMIES
ADV.(A/S) : PIETRO CARDIA LORENZONI (66099/DF, 69699/GO, 106962/RS, 71404/SC)
AM. CURIAE. : CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM
ADV.(A/S) : TURÍBIO TEIXEIRA PIRES DE CAMPOS (15102/DF, 38570/GO, 148123/MG, 17679-A/MS, 69785/PR, 183523/RJ, 93658A/RS, 214770/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA
ADV.(A/S) : KARINA BOZOLA GROU (164466/SP) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : HUGO SOUTO KALIL (29179/DF)
PROC.(A/S)(ES) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)
PROC.(A/S)(ES) : FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA (40645/BA, 31546/DF)

Decisão: (MC-Ref-ED) Após o voto do Ministro Gilmar Mendes (Relator), que: 1. Não conhecia dos embargos de declaração opostos pelas entidades admitidas na qualidade de *amicus curiae* (eDOC 566); 2. Não conhecia dos embargos de declaração opostos pela Associação Prudentina de Educação e Cultura (APEC) (eDOC 572), por se tratar de terceiro que nem sequer foi admitido nestes autos, e, nada obstante, após o trânsito em julgado da presente deliberação, determinava a expedição de ofício à Relatora do REsp 2.043.918/SP, para que retome a sua tramitação e, mediante juízo de retratação, promova a apreciação do referido feito considerando, necessariamente, os termos do que restar decidido nestes autos e as diretrizes oriundas do julgamento da presente ação declaratória; e 3. Conhecia dos embargos de declaração opostos pelas autoras desta ação declaratória de constitucionalidade e da ADI 7.187/DF (eDOCs 564 e 574) e dava-lhes parcial provimento tão somente para acrescer a fundamentação do voto, sem quaisquer efeitos modificativos, no que foi acompanhado pelo Ministro Flávio Dino, pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de 21.3.2025 a 28.3.2025.

Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9475-33F5-50A0-AE4D e senha 5925-3C31-0007-7427

Zanin e Flávio Dino.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 9475-33F5-50A0-AE4D e senha 5925-3C31-0007-7427

EMB.DECL. NO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 81 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. GILMAR MENDES**
EMBTE.(S)	: CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - CRUB
EMBTE.(S)	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - ABRUC
ADV.(A/S)	: WALTER DANTAS BAIA
EMBDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES - ANUP
ADV.(A/S)	: FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM
ADV.(A/S)	: GUILHERME SILVEIRA COELHO
ADV.(A/S)	: ANTONELLA MARQUES CONSENTINO
ADV.(A/S)	: GUILHERME VALDETARO MATHIAS
ADV.(A/S)	: ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR
ADV.(A/S)	: ELIAS CANDIDO DA NOBREGA NETO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE FACULDADES - ABRAFI
ADV.(A/S)	: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA PARAÍBA - SIESPB
ADV.(A/S)	: PAULO DE ASSIS FERREIRA DA LUZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ESCOLAS DE IDIOMAS, ENSINO LIVRE, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO DO CEARÁ - SINEPE-CE
ADV.(A/S)	: GERMANA VASCONCELOS DE ALCANTARA
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SIESPE
ADV.(A/S)	: LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA - SEMESB/ABAMES
ADV.(A/S)	: GEORGE VIEIRA DANTAS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5C6F-02CC-D2F1-5E58 e senha 57B7-4EC5-4D1E-ED7D

AM. CURIAE.	: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ - SINEPE-PA
ADV.(A/S)	: CARIMI HABER CEZARINO CANUTO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENTROS UNIVERSITÁRIOS - ANACEU
ADV.(A/S)	: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS ESCOLAS PARTICULARES - FIEP (FENEP)
ADV.(A/S)	: DIEGO FELIPE MUNOZ DONOSO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DOS MANTENEDORES INDEPENDENTES EDUCADORES DO ENSINO SUPERIOR - AMIES
ADV.(A/S)	: PIETRO CARDIA LORENZONI
AM. CURIAE.	: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM
ADV.(A/S)	: TURÍBIO TEIXEIRA PIRES DE CAMPOS
AM. CURIAE.	: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA
ADV.(A/S)	: KARINA BOZOLA GROU E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: HUGO SOUTO KALIL
PROC.(A/S)(ES)	: GABRIELLE TATITH PEREIRA
PROC.(A/S)(ES)	: FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA

VOTO

O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI:

Cuida-se de diversos embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno deste Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da ADC nº 81/DF e da ADI nº 7.187/DF.

Os aclaratórios foram opostos pela Associação Nacional das Universidades Particulares (ADC nº 81/DF, e-doc. 574), requerente da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5C6F-02CC-D2F1-5E58 e senha 57B7-4EC5-4D1E-ED7D

ação declaratória de constitucionalidade; pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (ADI nº 7.187/DF, e-doc. 98), requerente da ação direta de inconstitucionalidade; por **amici curiae** e por terceiro não admitido no feito (ADC nº 81/DF, e-doc. nºs 566 e 572).

Adoto, de início, o bem lançado relatório do Ministro **Gilmar Mendes**, disponibilizado na sessão do Plenário Virtual realizada entre os dias 21 e 28 de março de 2025, na qual se iniciou o julgamento do feito.

Naquela assentada, o Ministro Relator votou no seguinte sentido:

> "1. Não conheço dos embargos de declaração opostos pelas entidades admitidas na qualidade de *amicus curiae* (eDOC 566).
>
> 2. Não conheço dos embargos de declaração opostos pela Associação Prudentina de Educação e Cultura (APEC) (eDOC 572), por se tratar de terceiro que nem sequer foi admitido nestes autos. Nada obstante, após o trânsito em julgado da presente deliberação, determino a expedição de ofício à eminente Relatora do **REsp 2.043.918/SP**, para que retome a sua tramitação e, mediante juízo de retratação, promova a apreciação do referido feito considerando, necessariamente, os termos do que restar decidido nestes autos e as diretrizes oriundas do julgamento da presente ação declaratória.
>
> 3. Conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelas autoras da desta ação declaratória de constitucionalidade e da **ADI 7.187/DF** (eDOCs 564 e 574), tão somente para acrescer a fundamentação acima, sem quaisquer efeitos modificativos."

O Ministro **Flávio Dino** votou acompanhando o Relator.

Na sequência, pedi vista para melhor analisar os autos.

Consigno, desde logo, que acompanho o voto do Ministro **Gilmar Mendes**, com as observações que delineio a seguir.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5C6F-02CC-D2F1-5E58 e senha 57B7-4EC5-4D1E-ED7D

O tema central dos embargos opostos é a (in)adequação da regulamentação editada pelo MEC aos termos do decidido pela Corte, notadamente em relação à modulação aplicável ao item (ii) da decisão final, quanto

> "aos processos administrativos pendentes, previstos na Lei nº 10.861/2004 (que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES), instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso, devendo as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013".

Como visto, em relação à continuidade de processos administrativos pendentes, instaurados por força de decisão judicial com fundamento da Lei nº 10.861/04, o acórdão embargado fixou que, nas etapas seguintes, as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar devem observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/13.

Deste trecho do **decisum** decorrem duas consequências relevantes. A primeira, que cabe às instituições de ensino que se enquadrem na situação descrita comprovar, junto ao Ministério da Educação e no âmbito do respectivo processo administrativo, o atendimento aos requisitos previstos na Lei nº 12.871/13, a fim de que possam ter seu pedido atendido.

A segunda consequência é que a pretensão da instituição de ensino

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5C6F-02CC-D2F1-5E58 e senha 57B7-4EC5-4D1E-ED7D

com processo instaurado nas condições delimitadas não deve ser acolhida à revelia da análise técnica do Ministério da Educação, visto que é fundamental a análise das diversas instâncias técnicas competentes para se pronunciarem. Nesse contexto, e como bem asseverou o Ministro Relator, nem mesmo "o Poder Judiciário pode, de alguma forma, se substituir ao juízo administrativo na apreciação dos pedidos de aberturas de novas vagas em cursos de medicina". Nas palavras do Ministro Relator,

> **"[o] Plenário do STF estabeleceu, portanto, que a oferta de novas vagas em cursos de medicina pressupõe a aferição, pelo Ministério da Educação, de relevância e necessidade social da pretensão, na forma da Lei 12.871/2013"** (grifos do autor).

Assim, a fim de regulamentar as análises técnicas a serem feitas nos procedimentos instaurados, o Ministério da Educação editou a **Portaria 531/23, que não se encontra abarcada pelo objeto das presentes ações**, o que afasta a sindicabilidade da regulamentação vigente, quanto mais em sede de embargos de declaração.

Portanto, com razão o Ministro Relator, ao registrar em seu voto que

> **"[n]ão há que se falar em omissão do acórdão, sendo certo que o exame da legalidade da Portaria MEC/SERES n. 531/2023 extrapola o próprio objeto da presente ação declaratória de constitucionalidade"** (grifos do autor).

É importante destacar, na linha do voto do Ministro Relator, que

> "quaisquer instituições de ensino cuja pretensão de oferta de novas vagas em curso de medicina tenha sido acolhida por força de medidas judiciais, mesmo quando abarcadas pelas

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5C6F-02CC-D2F1-5E58 e senha 57B7-4EC5-4D1E-ED7D

> determinações do acórdão embargado, submetem-se, uma vez abertas as vagas pretendidas, **ao mesmo marco regulatório e fiscalizatório que todas as demais instituições de ensino devem observar"** (grifos nossos).

Portanto, todas as instituições de ensino de medicina submetem-se aos mesmos ditames legais e infralegais, não obstante, em alguns casos, a instauração do procedimento de análise de novas vagas tenha decorrido de decisão judicial fundamentada na Lei nº 10.861/04. É o caso, também, dos cursos instalados por força de decisão judicial e ressalvados na decisão embargada, em relação aos quais, como bem apontado pelo Ministro Relator, a abertura de novas vagas não prescinde da competente análise nem da autorização do Ministério da Educação.

Registro, ademais, que concordo com todas as outras considerações feitas pelo Ministro Relator, **Gilmar Mendes**, como aquelas referentes aos critérios "região de saúde e concentração de médico por habitantes", sendo desnecessário me alongar para reiterar as bem lançadas observações do Relator.

Feitas essas breves considerações, entendo que não prosperam quaisquer pedidos veiculados no âmbito dos embargos de declaração manejados, por não estar preenchida nenhuma das hipóteses autorizadoras da oposição do referido recurso, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, **o que conduz à conclusão de que os embargos opostos pelas autoras da ADC nº 81 e da ADI nº 7.187 devem ser rejeitados, sem prejuízo dos fundamentos contidos no voto do Ministro Relator, que estou a acompanhar**.

Divirjo, pois, apenas em relação a esse singelo ponto, por considerar que melhor expressa a conclusão do presente julgamento.

Ante o exposto, **acompanho o voto do Ministro Relator quanto aos itens (1) e (2) de seu dispositivo e, quanto ao item (3), voto pela rejeição dos embargos,** nos seguintes termos:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5C6F-02CC-D2F1-5E58 e senha 57B7-4EC5-4D1E-ED7D

3) Rejeito os embargos de declaração opostos pelas autoras desta ação declaratória de constitucionalidade e da ADI nº 7.187/DF (e-doc. nºs 564 e 574), sem prejuízo dos fundamentos contidos no voto do Relator.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 5C6F-02CC-D2F1-5E58 e senha 57B7-4EC5-4D1E-ED7D

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

EMB.DECL. NO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 81
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
RELATOR : MIN. GILMAR MENDES
EMBTE.(S) : CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - CRUB
EMBTE.(S) : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - ABRUC
ADV.(A/S) : WALTER DANTAS BAIA (234564/MG, 85352A/RS, 16228/SC, 450378/SP)
EMBDO.(A/S) : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES - ANUP
ADV.(A/S) : FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM (17199/DF)
ADV.(A/S) : GUILHERME SILVEIRA COELHO (33133/DF, 494078/SP)
ADV.(A/S) : ANTONELLA MARQUES CONSENTINO (107266/RJ)
ADV.(A/S) : GUILHERME VALDETARO MATHIAS (36463/DF, 075643/RJ, 389023/SP)
ADV.(A/S) : ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR (67399/DF)
ADV.(A/S) : ELIAS CANDIDO DA NOBREGA NETO (71601/DF)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE FACULDADES - ABRAFI
ADV.(A/S) : LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA (23696/GO, 20769/PE)
AM. CURIAE. : SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA PARAÍBA - SIESPB
ADV.(A/S) : PAULO DE ASSIS FERREIRA DA LUZ (10572/PB)
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ESCOLAS DE IDIOMAS, ENSINO LIVRE, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO DO CEARÁ - SINEPE-CE
ADV.(A/S) : GERMANA VASCONCELOS DE ALCANTARA (14966/CE)
AM. CURIAE. : SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SIESPE
ADV.(A/S) : LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS (18075/PE)
AM. CURIAE. : SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA - SEMESB/ABAMES
ADV.(A/S) : GEORGE VIEIRA DANTAS (15104A/AL, 19695/BA, 162526/MG, 162526/MG, 930A/SE)
AM. CURIAE. : SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ - SINEPE-PA
ADV.(A/S) : CARIMI HABER CEZARINO CANUTO (012038/PA)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENTROS UNIVERSITÁRIOS - ANACEU
ADV.(A/S) : RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN (79075/BA, 01701/A/DF, 38502/ES, 46662/GO, 144009/MG, 01046/PE, 42369/PR, 185847/RJ, 11328/SC, 226799/SP)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3B69-9299-AEB5-840C e senha F5CC-9B05-5224-01F5

AM. CURIAE. : FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS ESCOLAS PARTICULARES - FIEP (FENEP)
ADV.(A/S) : DIEGO FELIPE MUNOZ DONOSO (21624/PR)
AM. CURIAE. : ASSOCIAÇÃO DOS MANTENEDORES INDEPENDENTES EDUCADORES DO ENSINO SUPERIOR - AMIES
ADV.(A/S) : PIETRO CARDIA LORENZONI (66099/DF, 69699/GO, 106962/RS, 71404/SC)
AM. CURIAE. : CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM
ADV.(A/S) : TURÍBIO TEIXEIRA PIRES DE CAMPOS (15102/DF, 38570/GO, 148123/MG, 17679-A/MS, 69785/PR, 183523/RJ, 93658A/RS, 214770/SP)
AM. CURIAE. : ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA
ADV.(A/S) : KARINA BOZOLA GROU (164466/SP) E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S) : PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S) : CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES) : ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES) : HUGO SOUTO KALIL (29179/DF)
PROC.(A/S)(ES) : GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)
PROC.(A/S)(ES) : FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA (40645/BA, 31546/DF)

Decisão: (MC-Ref-ED) Após o voto do Ministro Gilmar Mendes (Relator), que: 1. Não conhecia dos embargos de declaração opostos pelas entidades admitidas na qualidade de *amicus curiae* (eDOC 566); 2. Não conhecia dos embargos de declaração opostos pela Associação Prudentina de Educação e Cultura (APEC) (eDOC 572), por se tratar de terceiro que nem sequer foi admitido nestes autos, e, nada obstante, após o trânsito em julgado da presente deliberação, determinava a expedição de ofício à Relatora do REsp 2.043.918/SP, para que retome a sua tramitação e, mediante juízo de retratação, promova a apreciação do referido feito considerando, necessariamente, os termos do que restar decidido nestes autos e as diretrizes oriundas do julgamento da presente ação declaratória; e 3. Conhecia dos embargos de declaração opostos pelas autoras desta ação declaratória de constitucionalidade e da ADI 7.187/DF (eDOCs 564 e 574) e dava-lhes parcial provimento tão somente para acrescer a fundamentação do voto, sem quaisquer efeitos modificativos, no que foi acompanhado pelo Ministro Flávio Dino, pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de 21.3.2025 a 28.3.2025.

Decisão: (MC-Ref-ED) Após o voto-vista do Ministro Dias Toffoli, que acompanhava o Ministro Gilmar Mendes (Relator) quanto aos itens (1) e (2) de seu dispositivo e, quanto ao item (3), votava pela rejeição dos embargos, nos seguintes termos: "3) Rejeito os embargos de declaração opostos pelas autoras desta ação declaratória de constitucionalidade e da ADI 7.187/DF (eDOCs 564 e 574), sem prejuízo dos fundamentos contidos no voto do Relator"; e do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava o

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3B69-9299-AEB5-840C e senha F5CC-9B05-5224-01F5

Relator, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 20.6.2025 a 30.6.2025.

Composição: Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 3B69-9299-AEB5-840C e senha F5CC-9B05-5224-01F5

EMB.DECL. NO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 81 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. GILMAR MENDES**
EMBTE.(S)	: CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - CRUB
EMBTE.(S)	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - ABRUC
ADV.(A/S)	: WALTER DANTAS BAIA
EMBDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES - ANUP
ADV.(A/S)	: FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM
ADV.(A/S)	: GUILHERME SILVEIRA COELHO
ADV.(A/S)	: ANTONELLA MARQUES CONSENTINO
ADV.(A/S)	: GUILHERME VALDETARO MATHIAS
ADV.(A/S)	: ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR
ADV.(A/S)	: ELIAS CANDIDO DA NOBREGA NETO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE FACULDADES - ABRAFI
ADV.(A/S)	: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA PARAÍBA - SIESPB
ADV.(A/S)	: PAULO DE ASSIS FERREIRA DA LUZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ESCOLAS DE IDIOMAS, ENSINO LIVRE, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO DO CEARÁ - SINEPE-CE
ADV.(A/S)	: GERMANA VASCONCELOS DE ALCANTARA
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SIESPE
ADV.(A/S)	: LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA - SEMESB/ABAMES
ADV.(A/S)	: GEORGE VIEIRA DANTAS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CACE-12A1-2317-A454 e senha 80C8-DC23-185F-65BE

AM. CURIAE.	: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ - SINEPE-PA
ADV.(A/S)	: CARIMI HABER CEZARINO CANUTO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENTROS UNIVERSITÁRIOS - ANACEU
ADV.(A/S)	: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS ESCOLAS PARTICULARES - FIEP (FENEP)
ADV.(A/S)	: DIEGO FELIPE MUNOZ DONOSO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DOS MANTENEDORES INDEPENDENTES EDUCADORES DO ENSINO SUPERIOR - AMIES
ADV.(A/S)	: PIETRO CARDIA LORENZONI
AM. CURIAE.	: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM
ADV.(A/S)	: TURÍBIO TEIXEIRA PIRES DE CAMPOS
AM. CURIAE.	: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA
ADV.(A/S)	: KARINA BOZOLA GROU E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: HUGO SOUTO KALIL
PROC.(A/S)(ES)	: GABRIELLE TATITH PEREIRA
PROC.(A/S)(ES)	: FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA

VOTO-VISTA:

O SENHOR MINISTRO ANDRÉ MENDONÇA:

1. Trata-se do julgamento de **embargos de declaração** opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na **ADC nº 81/DF** e na **ADI nº 7187/DF**, envolvendo a constitucionalidade do art. 3º da Lei nº 12.871, de 2013 (*Lei do Programa Mais Médicos*), que

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CACE-12A1-2317-A454 e senha 80C8-DC23-185F-65BE

dispõe sobre o procedimento de chamamento público visando à emissão de autorização para funcionamento de curso de graduação em medicina.

2. Em síntese, cada um dos embargos argumentou o seguinte:

(i) Embargos de declaração opostos pelas **requerentes da ADI nº 7.187/DF (e-doc. 564)**, que alegam a*ausência de "padrão decisório"* por parte do Ministério da Educação em relação aos processos administrativos em curso (decorrentes ou não de decisão judicial). Assim, em síntese, CRUB e ABRUC, como embargantes, pediram para que "*conste explicitamente do Acórdão que os padrões decisórios do Ministério da Educação devem observar: [1] a garantia da oportunidade de comprovação da existência de interesse social para autorização de curso ou aumento de vagas no bojo dos processos administrativos de autorização e aumento de vagas de cursos de graduação em medicina; [2] cada caso tem de ser analisado segundo suas características particulares; [3] qualquer padrão decisório precisa considerar o que foi delimitado pelo E. Supremo Tribunal Federal; [4] e que os requerimentos administrativos de autorização e aumento de vagas não podem ser extintos sumariamente simplesmente porque as cidades apontadas como sede de tais cursos não coincidem com aquelas eleitas pelo edital de chamamento público ora em curso*" (e-doc. 564, p. 6).

(ii)Embargos de declaração opostos pelos ***amici curiae*** **ABRAFI e SIESPE (e-doc. 574)**, reforçando as razões apresentadas por CRUB e ABRUC quanto à ausência de "*padrão decisório*" do MEC compatível com o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal. As embargantes alegaram que: **[a]**o MEC estaria descumprindo o acórdão por ter efetivado indevida limitação de vagas (novo curso e porcentagem máxima de aumento de vagas para cursos existentes), nos termos da Portaria SERES/MEC 531/2023; e **[b]** que o MEC, ao analisar a relevância e a necessidade social na abertura de novas vagas em cursos de medicina, utiliza como critério a concentração de médico por habitante no âmbito do Município – *quando o exame deveria privilegiar, na visão das entidades*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CACE-12A1-2317-A454 e senha 80C8-DC23-185F-65BE

requerentes, a concentração de médico por habitante no âmbito da região de saúde, na forma do § 1º do art. 3º da Lei 12.871/2013.

(iii) Embargos de declaração opostos pela **requerente da ADC nº 81/DF (e-doc. 566)**, para que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ateste a constitucionalidade da Portaria SERES/MEC nº 531, de 2023 e da Nota nº 22/2024/CGLRS/GAB/SERES/SERES-MEC, a fim de que ambos os documentos sejam sempre considerados em todos os processos administrativos instaurados por força de decisão judicial no que se refere tanto a novos cursos de medicina quanto ao aumento de vagas nos já existentes.

(iv) Embargos de declaração opostos por **terceiro interessado (e-doc. 572)**, em que se solicitou o saneamento da omissão quanto ao decidido no REsp nº 2043918/SP. A APEC, embargante, requereu que o Plenário desta Corte reconheça expressamente a ausência de aderência entre o objeto da ADC e aquele discutido no processo que tramitou perante o Superior Tribunal de Justiça.

3. Constata-se, portanto, que os embargos de declaraçãoforam opostos basicamente para discutir a validade da **Portaria SERES/MEC nº 531, de 2023** e da **Nota nº 22/2024/CGLRS/GAB/SERES/SERES-MEC**, que estabeleceram o "*padrão decisório*" do Poder Executivo, para fins de cumprimento do acórdão proferido na ADC nº 81/DF e na ADI nº 7.187/DF. Os atos em questão substituíram a **Portaria SERES/MEC nº 397, de 2023**, e a **Portaria SERES/MEC nº 421, de 2023**, ambas editadas no curso das ações diretas para cumprir as determinações cautelares que foram proferidas pelo Ministro relator.

4. Os recursos tiveram seu julgamento iniciado na **sessão virtual de 21/03/2025 a 28/03/2025**. Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator, ***[a]*** **não conheceu** dos embargos opostos pelos *amici curiae* (ABRAFI e

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CACE-12A1-2317-A454 e senha 80C8-DC23-185F-65BE

SIESPE) e pelo terceiro interessado (APEC); e ***[b]*** quanto ao mérito, **acolheu parcialmente** os embargos opostos pelas requerentes da ADC nº 81/DF (CRUB e ABRUC) e da ADI nº 7.187/DF (ANUP), sem efeitos modificativos.

5. Em resumo, quanto aos embargos parcialmente acolhidos, os esclarecimentos prestados pelo Ministro Gilmar Mendes foram os seguintes:

(i) **Impossibilidade de exame da legalidade ou constitucionalidade da Portaria SERES/MEC nº 531, de 2023, em sede de controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal**. O Ministro Gilmar Mendes esclareceu que a análise da legalidade ou da constitucionalidade da Portaria MEC/SERES nº 531, de 2023 extrapolaria o objeto da ADC 81 e da ADI 7187, pois o controle concentrado não se presta a examinar atos administrativos individuais ou concretos. Ressaltou-se, ainda, que embora a Portaria tenha sido editada em decorrência da decisão do STF, a sindicância de sua conformidade detalhada com a Constituição implicaria invasão do mérito administrativo, o que é vedado em sede de ação objetiva. Assim, o voto reconheceu o limite cognitivo do controle abstrato, distinguindo entre parâmetros constitucionais gerais (que o STF pode fixar) e atos administrativos derivados (que devem ser questionados na via adequada).

(ii) **Reiteração dos critérios estabelecidos pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal que devem ser considerados pelo Poder Executivo na aferição dos pedidos de novos cursos ou de aumento de vagas**. O Ministro Relator reiterou, de forma sistemática, os critérios que o Plenário havia fixado no julgamento de mérito das ações, os quais o Poder Executivo deve seguir na análise de novos cursos ou aumento de vagas. Esses critérios estão diretamente vinculados aos §§ 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei nº 12.871/2013, e foram reafirmados no voto como

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CACE-12A1-2317-A454 e senha 80C8-DC23-185F-65BE

obrigatórios para o MEC.

(iii) **A análise a ser empreendida pelo Ministério da Educação e da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a análise do Poder Executivo**. O Ministro Gilmar Mendes afirmou que acórdão do STF não garantiu o deferimento automático de novos cursos, mas apenas a continuidade do processo administrativo para aqueles que já haviam superado a fase documental. O exame de mérito — *ou seja, se há interesse social, se há estrutura de saúde adequada etc.* — cabe privativamente ao MEC, não ao Judiciário. Portanto, o Relator reforçou que a atuação judicial é apenas de controle da legalidade e da aderência ao precedente do STF, e que eventuais erros concretos devem ser discutidos em ações individuais, não em sede de controle concentrado: "*[e]m caso de eventual equívoco da Administração [...] surgirá questão jurídica a ser solucionada no âmbito de eventual pretensão individual e subjetiva – não no bojo da presente demanda*".

(iv) **Da rejeição da nulidade do art. 8º, §§9º e 10, da Portaria SERES/MEC nº 531, de 2023, quanto à limitação de vagas a serem criadas e da porcentagem de aumento**. As entidades alegam que os §§ 9º e 10 do art. 8º da Portaria — que limitam o número de vagas e o percentual de ampliação — violariam o acórdão do STF. O Ministro Relator rejeitou essa tese, sustentando que: ***[a]*** a fixação de quantitativos de vagas é matéria de mérito administrativo; ***[b]*** a portaria apenas reproduziu metodologia idêntica àquela usada nos editais de chamamento público (Edital nº 1/2023); e ***[c]*** que "*as entidades não foram capazes de demonstrar [...]*" que tais limites inviabilizam a execução da decisão do Supremo.

(v) **Da rejeição de nulidade da utilização do Município – pela Portaria SERES/MEC nº 531, de 2023 – como critério auxiliar na aferição do interesse social, junto com o critério da região de saúde**. Por fim, o Ministro Relator rejeitou as alegações de que a Portaria SERES/MEC nº

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CACE-12A1-2317-A454 e senha 80C8-DC23-185F-65BE

531, de 2023, teria descumprido o acórdão do Supremo Tribunal Federal quanto à utilização do *Município*como critério de avaliação do interesse social. Segundo o relator, o §1º do art. 3º da Lei nº 12.871/2013 se aplicaria especificamente à etapa de pré-seleção de Municípios a serem contemplados em editais de chamamento público. Assim, nos processos administrativos excepcionais que tramitam por força de decisão judicial, o uso do critério municipal pelo MEC seria legítimo como parâmetro subsidiário e complementar, desde que não implique a exclusão do critério regional.

6. Partindo dessas premissas, ao final, o Ministro Gilmar Mendes julgou os embargos de declaração do seguinte modo, *in verbis*:

> "Ante todo o exposto, encaminho a resolução dos embargos de declaração opostos nos seguintes termos:
>
> 1. Não conheço dos embargos de declaração opostos pelas entidades admitidas na qualidade de amicus curiae (eDOC 566).
>
> 2. Não conheço dos embargos de declaração opostos pela Associação Prudentina de Educação e Cultura (APEC) (eDOC 572), por se tratar de terceiro que nem sequer foi admitido nestes autos. Nada obstante, após o trânsito em julgado da presente deliberação, determino a expedição de ofício à eminente Relatora do REsp 2.043.918/SP, para que retome a sua tramitação e, mediante juízo de retratação, promova a apreciação do referido feito considerando, necessariamente, os termos do que restar decidido nestes autos e as diretrizes oriundas do julgamento da presente ação declaratória.
>
> 3. Conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração opostos pelas autoras da desta ação declaratória de constitucionalidade e da ADI 7.187/DF (eDOCs 564 e 574), tão somente para acrescer a fundamentação acima, sem quaisquer

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CACE-12A1-2317-A454 e senha 80C8-DC23-185F-65BE

efeitos modificativos".

7. Após o Ministro Flávio Dino votar acompanhando o Ministro Relator, pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli. Assim, o julgamento dos embargos foi suspenso.

8. As ações foram novamente incluídas em pauta na **sessão virtual de 20/06/2025 a 30/06/2025**. Nessa oportunidade, o Ministro Dias Toffoli apresentou seu voto vista acompanhando integralmente o voto do Ministro Relator.

9. A sessão de julgamento foi interrompida após o **pedido de vista** formulado por mim, considerando a necessidade de examinar mais a fundo as questões em debate.

Feito o relato, passo à análise.

10. Antecipo, desde logo, que, pedindo vênia ao eminente Relator, divirjo parcialmente de seu posicionamento - *especificamente quanto ao item 3 do dispositivo do voto de Sua Excelência* - a fim de **negar seguimento** aos embargos de declaração opostos pelas requerentes de ambas as ações diretas.

11. Recordo brevemente que a **ADI nº 81/DF** e a **ADI nº 7.187/DF** tiveram como objeto o **art. 3º da Lei nº 12.871, de 2013 (Lei do Programa Mais Médicos)**, que dispõe sobre o procedimento administrativo de "*autorização para o funcionamento de curso de graduação em Medicina, por instituição de educação superior privada*".

12. Na **ADC nº 81/DF**, a ANUP defendeu a ***constitucionalidade***do dispositivo legal, pedindo a aplicação das regras de chamamento público e a resolução da controvérsia existente sobre a interpretação do

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CACE-12A1-2317-A454 e senha 80C8-DC23-185F-65BE

dispositivo em demandas individuais. Já na **ADI nº 7.187/DF**, CRUB e ABRUC pediram a declaração de ***inconstitucionalidade*** do ato normativo, entendendo que o procedimento de chamamento público previsto na Lei do Programa Mais Médicos violaria a Constituição.

13. Ao apreciar definitivamente ambas as ações, julgando-as parcialmente procedentes, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, fixou o seguinte entendimento:

> **[a] Quanto ao art. 3º da Lei nº 12.871, de 2013 (Lei do Programa Mais Médicos):**
>
> "Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência do Senhor Ministro Roberto Barroso, na conformidade da ata de julgamento, por maioria de votos, em converter o referendo de medida cautelar em julgamento de mérito, rejeitar as questões preliminares e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na ADC 81 e na ADI 7187 para assentar a constitucionalidade do art. 3º da Lei 12.871/2013 e estabelecer que:
>
> (i) a sistemática do art. 3º da Lei 12.871/2013 é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013; e
>
> (ii) fica ressalvada a possibilidade de a sociedade civil pleitear o lançamento de editais para instalação de novos cursos em determinadas localidades, cabendo à Administração Pública responder a esses pleitos de forma fundamentada, com publicidade e em prazo razoável [...]".

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CACE-12A1-2317-A454 e senha 80C8-DC23-185F-65BE

> **[b] Quanto aos processos administrativos e judiciais em andamento:**
>
> "No que concerne aos processos administrativos e judiciais que tratam do tema objeto destas ações, determinou-se que:
>
> (i) sejam mantidos os novos cursos de medicina instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004;
>
> (ii) tenham seguimento os processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017, a depender de tratar-se de credenciamento de nova instituição de ensino ou de autorização de novo curso, devendo as diversas instâncias técnicas convocadas a se pronunciar, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização, observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013; e
>
> (iii) sejam extintos os processos administrativos que não ultrapassaram a etapa prevista no art. 19, § 1º, ou no art. 42 do Decreto 9.235/2017, nos termos do art. 52 da Lei 9.784/1999".

14. Nesse sentido, embora tenha sido assentado que o art. 3º da Lei 12.871, de 2013, é constitucional e que o dispositivo legal "*é incompatível com a abertura de novos cursos de medicina com base na Lei 10.861/2004, bem assim com a autorização de novas vagas em cursos já existentes, sem o prévio*

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CACE-12A1-2317-A454 e senha 80C8-DC23-185F-65BE

chamamento público e a observância dos requisitos previstos na Lei 12.871/2013", o Plenário desta Corte criou uma exceção em relação aos "*processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017*".

15. Nesses casos, segundo o acórdão que julgou as ações, "*as diversas instâncias técnicas* [devem ser] *convocadas a se pronunciar, nas etapas seguintes do processo de credenciamento/autorização*", bem como devem"*observar se o Município e o novo curso de medicina atendem integralmente aos critérios previstos nos parágrafos 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013*".

16. Visando estabelecer um "*padrão decisório*" que obedecesse às determinações do Supremo Tribunal Federal, o Ministério da Educação (MEC) editou a **Portaria SERES/MEC nº 531, de 2023**, em substituição à **Portaria SERES/MEC nº 397, de 2023**, e à **Portaria SERES/MEC nº 421, de 2023** - ambas editadas no curso das ações diretas para atender às determinações cautelares proferidas pelo Ministro relator e referendadas pela Corte.

17. Conforme destacado anteriormente, o objeto dos embargos de declaração (notadamente, aqueles opostos pelas requerentes da ADC nº 81/DF e pela requerente da ADI nº 7.187/DF) é, justamente, a análise da validade da Portaria editada pelo MEC: enquanto uns defendem que o Supremo ateste a regularidade do ato e determine a sua aplicação para todos os casos do item "(ii)" do acórdão, outros argumentam que a Portaria contraria a decisão da Corte e deve, por isso, ser declarada inválida.

18. Entendo, contudo, que **os embargos de declaração não se**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CACE-12A1-2317-A454 e senha 80C8-DC23-185F-65BE

prestam a ampliar o escopo objetivo das ações em controle concentrado. Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, ainda que, nas ações diretas, a causa de pedir seja aberta, o pedido deve ser sempre determinado (cf. ADI nº 5.383, Rel. Min. Rosa Weber, j. 16/11/2021, p. 22/11/2021). Assim, considerando que a **Portaria SERES/MEC nº 531, de 2023**, não faz parte do objeto da ADC nº 81/DF nem da ADI nº 7.187/DF, **não cumpre ao Tribunal se manifestar sobre sua validade**.

19. Essa circunstância foi reconhecida pelo próprio Ministro Relator, que, com razão, afirmou o seguinte:

> "Como se vê, a questão suscitada em ambos os embargos guarda íntima correlação com a matéria suscitada nos embargos das entidades admitidas na qualidade de amicus curiae, bem como com a temática suscitada por essas mesmas entidades em manifestações anteriores nas quais se sustentava que o MEC, por meio da Portaria MEC/SERES n. 531/2023, estaria descumprindo a deliberação do Plenário (eDOCs 465 e 488).
>
> **No particular, razão não assiste aos embargantes. Não há que se falar em omissão do acórdão, sendo certo que o exame da legalidade da Portaria MEC/SERES n. 531/2023 extrapola o próprio objeto da presente ação declaratória de constitucionalidade**" (destaques no original).

20. Portanto, partindo dessa premissa, entendo que **não há omissões ou esclarecimentos a serem prestados por essa Corte quanto** à **Portaria SERES/MEC nº 531, de 2023**.Se o ato editado pelo Ministério da Educação não é (e nem poderia ser) objeto das presentes ações diretas, não há razão para que se avance no exame dos pedidos formulados nos embargos, a fim de que haja manifestação desse Tribunal - em sede abstrata - sobre a adequação ou a inadequação dos critérios estabelecidos na Portaria.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CACE-12A1-2317-A454 e senha 80C8-DC23-185F-65BE

21. Quanto ao ponto, creio ser relevante destacar que, ao apreciar**reclamações** cujo paradigma é a **ADC nº 81/DF**, venho reiterando a necessidade de que o ***exame do interesse social*** deve ser empreendido ***caso-a-caso***, considerando as ***circunstâncias particulares de cada pedido***, e com observância ao ***devido processo legal***. *In verbis*:

> "16. Como se vê dos atos processuais descritos, as decisões ora impugnadas tiveram como pano de fundo a recalcitrância da União no cumprimento das reiteradas ordens judiciais emanadas pelo Juízo reclamado, inclusive aquela que deferiu tutela de urgência, ainda em 23/02/2022.
>
> 17. Assim, muito embora a reclamante vislumbre possível violação ao que decidido cautelarmente pelo eminente Ministro Gilmar Mendes no âmbito da ADC nº 81/DF, os atos judiciais impugnados, que se limitaram a reconhecer a inércia da União quanto ao cumprimento de determinações anteriores, não guardam estrita aderência com a decisão paradigma, inclusive porque esta decisão não proibiu que, nos processos judiciais em curso, fosse eventualmente autorizada a realização de exame vestibular.
>
> 18. Ainda que assim não fosse, isto é, ainda que se tivesse como objeto desta reclamação a preclusa decisão proferida no processo originário em 23/02/2022, considero que, no caso em tela, o Juízo reclamado não desbordou dos limites traçados na cautelar deferida no âmbito da ADC nº 81/DF, na qual, aliás, reconheceu-se que, mais do que possível, é recomendável, senão imperativo, **que as ações judiciais em curso considerem as circunstâncias fáticas de cada caso**. [...].
>
> [...]
>
> 19. Ademais, a necessidade expressamente albergada na decisão apontada como paradigma, referente à **análise circunstanciada de cada caso judicializado**, traduz como

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CACE-12A1-2317-A454 e senha 80C8-DC23-185F-65BE

> inevitável a perquirição de elementos fático-probatórios, inviáveis de serem aquilatados em sede de reclamação. Saber, por exemplo, se está presente o interesse social no caso concreto, se os requisitos mínimos para o funcionamento regular do curso foram atendidos, se o Município de Vilhena pode ser enquadrado ou não como localidade que preenche os requisitos da legislação etc., são questões insuscetíveis de serem sindicadas na estreita via da reclamação constitucional. Em casos como o presente, **entendo inclusive recomendável que todos esses aspectos sejam sopesados, sem prejuízo dos parâmetros modulatórios da decisão cautelar proferida na ADC nº 81/DF (e sobretudo do que vier a ser decidido em definitivo pela Suprema Corte), pelas instâncias ordinárias, com plena observância do princípio do devido processo legal, várias vezes mencionado na decisão cautelar tida por inobservada**".
>
> (**Rcl nº 81.726/RO**, Rel. Min. André Mendonça, j. 04/11/2025, p. 05/11/2025, destaquei).

22. Por tais fundamentos, os critérios estabelecidos pelo MEC na Portaria SERES/MEC nº 531, de 2023, **não devem estar imunes à análise jurisdicional**. Em outros termos, se verificada, pelo juízo da causa, a incompatibilidade dos parâmetros previstos no ato normativo do MEC com o caso concreto, **à luz do que decido na ADC nº 81/DF e na ADI nº 7.187/DF**, a incidência da Portaria pode ser eventualmente afastada.

23. Nesses termos, entendo que não cabe, no caso: ***[a]*** determinar se o ato normativo administrativo editado pelo MEC é ou não válido, considerando que a Portaria SERES/MEC nº 531, de 2023 *não é, e nem poderia ser*, objeto autônomo das ações diretas; e ***[b]*** fixar, de modo antecipado, que os critérios eleitos pelo Poder Executivo são suficientes (ou não) para analisar, caso-a-caso, o interesse social nos processos de

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CACE-12A1-2317-A454 e senha 80C8-DC23-185F-65BE

instauração de novos cursos ou abertura de novas vagas, para as situações descritas no item "*(ii)*" do acórdão da ADC nº 81/DF e da ADI nº 7.187/DF –isto é, para o caso dos *"processos administrativos pendentes, previstos na Lei 10.861/2004, instaurados por força de decisão judicial, que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se referem os arts. 19, § 1º, e 42, ambos do Decreto 9.235/2017*".

24. Por todo o exposto, com a devida vênia, **divirjo parcialmente** do eminente Ministro Relator quanto ao **item 3** do dispositivo, para **negar seguimento aos embargos de declaração opostos pelas autoras da ADC nº 81/DF (e-doc. 564) e pela autora da ADI nº 7.187/DF (e-doc. 574)**, deixando de aderir, igualmente, à fundamentação apresentada por Sua Excelência.

25. Quanto aos itens 1 e 2 constantes do dispositivo, **acompanho** o eminente Ministro Relator.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código CACE-12A1-2317-A454 e senha 80C8-DC23-185F-65BE

EMB.DECL. NO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 81 DISTRITO FEDERAL

RELATOR	**: MIN. GILMAR MENDES**
EMBTE.(S)	: CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - CRUB
EMBTE.(S)	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - ABRUC
ADV.(A/S)	: WALTER DANTAS BAIA
EMBDO.(A/S)	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES - ANUP
ADV.(A/S)	: FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM
ADV.(A/S)	: GUILHERME SILVEIRA COELHO
ADV.(A/S)	: ANTONELLA MARQUES CONSENTINO
ADV.(A/S)	: GUILHERME VALDETARO MATHIAS
ADV.(A/S)	: ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR
ADV.(A/S)	: ELIAS CANDIDO DA NOBREGA NETO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE FACULDADES - ABRAFI
ADV.(A/S)	: LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA PARAÍBA - SIESPB
ADV.(A/S)	: PAULO DE ASSIS FERREIRA DA LUZ
AM. CURIAE.	: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ESCOLAS DE IDIOMAS, ENSINO LIVRE, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO DO CEARÁ - SINEPE-CE
ADV.(A/S)	: GERMANA VASCONCELOS DE ALCANTARA
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SIESPE
ADV.(A/S)	: LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS
AM. CURIAE.	: SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA - SEMESB/ABAMES
ADV.(A/S)	: GEORGE VIEIRA DANTAS

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 58DA-9134-5B42-A38D e senha 5E49-7CB5-F3E8-F1AD

AM. CURIAE.	: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ - SINEPE-PA
ADV.(A/S)	: CARIMI HABER CEZARINO CANUTO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENTROS UNIVERSITÁRIOS - ANACEU
ADV.(A/S)	: RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN
AM. CURIAE.	: FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS ESCOLAS PARTICULARES - FIEP (FENEP)
ADV.(A/S)	: DIEGO FELIPE MUNOZ DONOSO
AM. CURIAE.	: ASSOCIAÇÃO DOS MANTENEDORES INDEPENDENTES EDUCADORES DO ENSINO SUPERIOR - AMIES
ADV.(A/S)	: PIETRO CARDIA LORENZONI
AM. CURIAE.	: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM
ADV.(A/S)	: TURÍBIO TEIXEIRA PIRES DE CAMPOS
AM. CURIAE.	: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA
ADV.(A/S)	: KARINA BOZOLA GROU E OUTRO(A/S)
INTDO.(A/S)	: PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S)	: CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES)	: ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES)	: HUGO SOUTO KALIL
PROC.(A/S)(ES)	: GABRIELLE TATITH PEREIRA
PROC.(A/S)(ES)	: FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA

V O T O

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: Por ocasião da apreciação do mérito da presente Ação Declaratória de Constitucionalidade, na sessão havida entre 25/08/2023 e 01/09/2023, no Plenário Virtual, divergi do Eminente Relator no tocante à possibilidade de continuidade dos

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 58DA-9134-5B42-A38D e senha 5E49-7CB5-F3E8-F1AD

processos administrativos voltados à abertura de novas vagas e cursos de Medicina.

Naquela assentada, acolhi integralmente as premissas fixadas no substancioso voto proferido pela constitucionalidade do art. 3º da Lei 12871/2013 no que condiciona a autorização para funcionamento de curso de graduação em medicina à realização de chamamento público, em atenção aos critérios estabelecidos pelo mesmo diploma.

Entendi, contudo, não ser possível assegurar a continuidade tramitação de processos administrativos pendentes que tenham sido instaurados por força de decisão judicial e que tenham ultrapassado a fase inicial de análise documental e tampouco aqueles decorrentes de instituições de ensino superior já credenciadas e que pleiteiam autorização para abertura do curso de medicina, tal qual assegurado no item II, do capítulo VI, do voto do Relator.

Votei no sentido de determinar que somente fossem "mantidos os novos cursos de medicina já instalados – ou seja, contemplados por Portaria de Autorização do Ministério da Educação – por força de decisões judiciais que dispensaram o chamamento público e impuseram a análise do procedimento de abertura do curso de medicina ou de ampliação das vagas em cursos existentes nos termos da Lei 10.861/2004", com a extinção de todos demais processos administrativos pendentes.

Finalizado o julgamento, a posição que sustentei foi vencida, tendo prevalecido a compreensão de Sua Excelência que assegurou "às instituições de ensino que ultrapassaram a fase inicial de análise documental a que se refere o art. 19, § 1º do Decreto 9.235/2017 a oportunidade de comprovar, no bojo do processo administrativo em que pleiteiam a abertura/expansão de vagas em cursos de graduação de medicina, a existência de interesse social em sua pretensão, ainda que localizadas em municipalidades não contempladas por editais de chamamento público."

Nessa assentada, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelas autoras, o Ministro Relator assentou em seu voto:

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 58DA-9134-5B42-A38D e senha 5E49-7CB5-F3E8-F1AD

> "Por meio da Portaria 531/2023, restou estabelecido procedimento administrativo voltado a propiciar o exame, em cada caso concreto, do preenchimento dos requisitos contidos nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 3º da Lei 12.871/2013, assegurados mecanismos de observância ao contraditório e à razoável duração do processo. Descabe a esta Suprema Corte, no ponto, promover a sindicância dos pormenores das escolhas administrativas realizadas pela administração pública no cumprimento de suas funções, sob pena de flagrante incursão no mérito administrativo." (...)
>
> "o Plenário do STF estabeleceu, portanto, que a oferta de novas vagas em cursos de medicina pressupõe a aferição, pelo Ministério da Educação, de relevância e necessidade social da pretensão, na forma da Lei 12.871/2013." (...)
>
> "Ao Ministério da Educação, por seu turno, incumbe privativamente examinar o atendimento dos requisitos em cada caso particular, sempre com respeito ao contraditório, como medida de realização do devido processo legal administrativo. Fixadas essas premissas, tenho que, a despeito das alegações veiculadas, o Ministério da Educação tem se atido ao comando contido na medida cautelar referendado pelo Plenário em sede de apreciação meritória".

Nada obstante compreenda que a análise da legalidade da Portaria MEC/SERES 531/2023 extrapola o objeto da presente ADC, consigna Sua Excelência a higidez das balizas traçadas pela autoridade administrativa competente ara apreciação dos processos administrativos em curso.

Assim, em atenção à decisão desta Corte, ressalvando a minha compreensão, acompanho Sua Excelência no tocante ao não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos pelos *amici curiae* e ao parcial provimento aos aclaratórios opostos pelas autoras, sem qualquer

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 58DA-9134-5B42-A38D e senha 5E49-7CB5-F3E8-F1AD

efeito infringente, para agregar a fundamentação que densifica a já aventada necessidade de submissão, quando do processamento administrativo, ao marco regulatório competente.

É como voto.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 58DA-9134-5B42-A38D e senha 5E49-7CB5-F3E8-F1AD

PLENÁRIO

EXTRATO DE ATA

EMB.DECL. NO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 81 DISTRITO FEDERAL

PROCED. : DISTRITO FEDERAL/DF

RELATOR(A): MIN. GILMAR MENDES

EMBTE.(S): CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS - CRUB

EMBTE.(S): ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR - ABRUC

ADV.(A/S): WALTER DANTAS BAIA (234564/MG, 85352A/RS, 16228/SC, 450378/SP)

EMBDO.(A/S): ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS UNIVERSIDADES PARTICULARES - ANUP

ADV.(A/S): FLAVIO JAIME DE MORAES JARDIM (17199/DF)

ADV.(A/S): GUILHERME SILVEIRA COELHO (33133/DF, 494078/SP)

ADV.(A/S): ANTONELLA MARQUES CONSENTINO (107266/RJ)

ADV.(A/S): GUILHERME VALDETARO MATHIAS (36463/DF, 075643/RJ, 389023/SP)

ADV.(A/S): ROBSON LAPOENTE NOVAES JUNIOR (67399/DF)

ADV.(A/S): ELIAS CANDIDO DA NOBREGA NETO (71601/DF, 19824/RN)

AM. CURIAE.: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MANTENEDORAS DE FACULDADES - ABRAFI

ADV.(A/S): LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA (18440A/AL, 23696/GO, 20769/PE)

AM. CURIAE.: SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA PARAÍBA - SIESPB

ADV.(A/S): PAULO DE ASSIS FERREIRA DA LUZ (10572/PB)

AM. CURIAE.: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, ESCOLAS DE IDIOMAS, ENSINO LIVRE, ENSINO PROFISSIONALIZANTE E EDUCAÇÃO SUPERIOR NO ESTADO DO CEARÁ - SINEPE-CE

ADV.(A/S): GERMANA VASCONCELOS DE ALCANTARA (14966/CE)

AM. CURIAE.: SINDICATO DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SIESPE

ADV.(A/S): LITIO TADEU COSTA RODRIGUES DOS SANTOS (18075/PE)

AM. CURIAE.: SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA - SEMESB/ABAMES

ADV.(A/S): GEORGE VIEIRA DANTAS (15104A/AL, 19695/BA, 162526/MG, 162526/MG, 930A/SE)

AM. CURIAE.: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ - SINEPE-PA

ADV.(A/S): CARIMI HABER CEZARINO CANUTO (012038/PA)

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 83BC-F315-472E-5C1C e senha E03B-0AD8-3C69-D3B7

AM. CURIAE.: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CENTROS UNIVERSITÁRIOS - ANACEU
ADV.(A/S): RAFAEL BARRETO BORNHAUSEN (79075/BA, 01701/A/DF, 38502/ES, 46662/GO, 144009/MG, 01046/PE, 42369/PR, 185847/RJ, 11328/SC, 226799/SP)
AM. CURIAE.: FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DAS ESCOLAS PARTICULARES - FIEP (FENEP)
ADV.(A/S): DIEGO FELIPE MUNOZ DONOSO (21624/PR)
AM. CURIAE.: ASSOCIAÇÃO DOS MANTENEDORES INDEPENDENTES EDUCADORES DO ENSINO SUPERIOR - AMIES
ADV.(A/S): PIETRO CARDIA LORENZONI (66099/DF, 69699/GO, 106962/RS, 71404/SC)
AM. CURIAE.: CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - CFM
ADV.(A/S): TURÍBIO TEIXEIRA PIRES DE CAMPOS (15102/DF, 38570/GO, 148123/MG, 17679/MS, 69785/PR, 183523/RJ, 93658A/RS, 214770/SP)
AM. CURIAE.: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA
ADV.(A/S): KARINA BOZOLA GROU (164466/SP)
INTDO.(A/S): PRESIDENTE DA REPÚBLICA
PROC.(A/S)(ES): ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO
INTDO.(A/S): CONGRESSO NACIONAL
PROC.(A/S)(ES): ADVOGADO-GERAL DO SENADO FEDERAL
PROC.(A/S)(ES): HUGO SOUTO KALIL (29179/DF)
PROC.(A/S)(ES): GABRIELLE TATITH PEREIRA (30252/DF)
PROC.(A/S)(ES): FERNANDO CESAR DE SOUZA CUNHA (40645/BA, 31546/DF)

Decisão: (MC-Ref-ED) Após o voto do Ministro Gilmar Mendes (Relator), que: 1. Não conhecia dos embargos de declaração opostos pelas entidades admitidas na qualidade de amicus curiae (eDOC 566); 2. Não conhecia dos embargos de declaração opostos pela Associação Prudentina de Educação e Cultura (APEC) (eDOC 572), por se tratar de terceiro que nem sequer foi admitido nestes autos, e, nada obstante, após o trânsito em julgado da presente deliberação, determinava a expedição de ofício à Relatora do REsp 2.043.918/SP, para que retome a sua tramitação e, mediante juízo de retratação, promova a apreciação do referido feito considerando, necessariamente, os termos do que restar decidido nestes autos e as diretrizes oriundas do julgamento da presente ação declaratória; e 3. Conhecia dos embargos de declaração opostos pelas autoras desta ação declaratória de constitucionalidade e da ADI 7.187/DF (eDOCs 564 e 574) e dava-lhes parcial provimento tão somente para acrescer a fundamentação do voto, sem quaisquer efeitos modificativos, no que foi acompanhado pelo Ministro Flávio Dino, pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli. Plenário, Sessão Virtual de 21.3.2025 a 28.3.2025.

Decisão: (MC-Ref-ED) Após o voto-vista do Ministro Dias Toffoli, que acompanhava o Ministro Gilmar Mendes (Relator) quanto

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 83BC-F315-472E-5C1C e senha E03B-0AD8-3C69-D3B7

aos itens (1) e (2) de seu dispositivo e, quanto ao item (3), votava pela rejeição dos embargos, nos seguintes termos: "3) Rejeito os embargos de declaração opostos pelas autoras desta ação declaratória de constitucionalidade e da ADI 7.187/DF (eDOCs 564 e 574), sem prejuízo dos fundamentos contidos no voto do Relator"; e do voto do Ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava o Relator, pediu vista dos autos o Ministro André Mendonça. Plenário, Sessão Virtual de 20.6.2025 a 30.6.2025.

Decisão: (MC-Ref-ED) O Tribunal, por unanimidade: 1. Não conheceu dos embargos de declaração opostos pelas entidades admitidas na qualidade de amicus curiae (eDOC 566); e 2. Não conheceu dos embargos de declaração opostos pela Associação Prudentina de Educação e Cultura (APEC) (eDOC 572), por se tratar de terceiro que nem sequer foi admitido nestes autos. Nada obstante, após o trânsito em julgado da presente deliberação, determinou a expedição de ofício à Relatora do REsp 2.043.918/SP, para que retome a sua tramitação e, mediante juízo de retratação, promova a apreciação do referido feito considerando, necessariamente, os termos do que restar decidido nestes autos e as diretrizes oriundas do julgamento da presente ação declaratória. Por fim, por maioria, conheceu dos embargos de declaração opostos pelas autoras desta ação declaratória de constitucionalidade e da ADI 7.187/DF (eDOCs 564 e 574) e deu-lhes parcial provimento, tão somente para acrescer a fundamentação constante do voto, sem quaisquer efeitos modificativos. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, vencidos parcialmente o Ministro Dias Toffoli, que rejeitava os embargos de declaração opostos pelas autoras, e o Ministro André Mendonça, que negava seguimento aos embargos de declaração opostos pelas autoras. Plenário, Sessão Virtual de 14.11.2025 a 25.11.2025.

Composição: Ministros Edson Fachin (Presidente), Gilmar Mendes, Cármen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino.

Carmen Lilian Oliveira de Souza
Assessora-Chefe do Plenário

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 83BC-F315-472E-5C1C e senha E03B-0AD8-3C69-D3B7